

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра теории государства и права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Б1.О.09

год набора – 2026

Код и наименование направления подготовки:	40.03.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	бакалавриат
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Бизнес-право
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная
Квалификация:	бакалавр

Москва – 2026

Программа утверждена на заседании кафедры Теории государства и права, протокол № 12 от «27» апреля 2026 года.

Авторы:

Барзилова И.С. - доктор юридических наук, профессор кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Кашанина Т.В. - доктор юридических наук, профессор кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Кирдяшова Е.В. - кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Корнев А.В. - доктор юридических наук, профессор кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Минаева А.И. – кандидат юридических наук, преподаватель кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);

Радько Т.Н. - доктор юридических наук, профессор кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Мочалова В.А. – кандидат юридических наук, глава администрации МО Войковский, действительный муниципальный советник первого класса.

Радько Т.Н.

Теория государства и права: рабочая программа дисциплины (модуля)/Т.Н. Радько [и др.] - М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Теория государства и права» является получение знаний, касающихся теоретических основ и научных представлений о возникновении, развитии, смене типов и форм государства и права; функциях государства и права; системе права и системе законодательства; механизме правового регулирования; источниках права; правовых отношениях; основных формах реализации права; толковании права; правомерном поведении и правонарушениях; юридической ответственности, правах человека. Это позволит обучающимся приобрести и развить способности самостоятельно оценивать конкретные задачи, и, используя теоретические навыки и умения, анализировать различные юридические ситуации, искать наиболее оптимальные пути их разрешения.

При прохождении дисциплины (модуля) «Теория государства и права» комплексно формируются и достигаются три главные цели – общеобразовательная, правоведческая и практическая, раскрывающие вопросы о сущности, содержания и форм государства и права, эволюции государственно-правовых институтов.

Последовательное освоение ключевых понятий и категорий, образующих теоретико-методологический фундамент отраслевых юридических дисциплин (модулей) дает понимание смысла политико-правовых процессов, в рамках которых происходит становление и развитие институтов государства и права, формирует у слушателей ответственное гражданское отношение и профессиональные навыки работы в различных сферах государственно-правовой деятельности.

Объектами профессиональной деятельности обучающихся являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.

Дисциплина (модуль) «Теория государства и права» даёт обучающемуся необходимый багаж базисных знаний и умений, без которых невозможно дальнейшее успешное овладение специализированными предметами и дисциплинами (модулями), а также применение полученных знаний на практике.

При прохождении дисциплины (модуля) комплексно решаются вопросы повышения общей правовой культуры обучающихся.

Задачами дисциплины (модуля) «Теория государства и права» являются формирование умения и готовности в процессе профессиональной деятельности реализовывать и толковать юридические нормы; осуществлять их экспертизу и систематизацию; участвовать в правотворческой деятельности.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

«Дисциплина (модуль) «Теория государства и права» относится к обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Дисциплина (модуль) базируется на «входные» знания, имеющиеся у обучающихся при получении среднего общего образования.

Освоения дисциплины (модуля) «Теория государства и права» обучающимися осуществляется одновременно с такими дисциплинами (модулями), как «Философия», «История государства и права России», «История государства и права зарубежных стран». В тоже время дисциплина (модуль) «Теория государства и права» является базовой для изучения таких дисциплин (модулей), как «Конституционное право», «Административное право», «Гражданское право (модуль)», «Трудовое право», «Уголовное право (модуль)», «Земельное право», «Финансовое право», других отраслевых юридических дисциплин (модулей).

Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами (модулями) программы, такими как: Конституционное право; Юридическая техника.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Универсальные компетенции:

— способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);

— способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5);

Профессиональные компетенции:

— способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, правовые нормы для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной деятельности, оценивать возможные правовые риски реализации нормативных предписаний или иных решений, необходимость изменения нормативных правовых актов и обосновывать такие изменения (ПК-1);

Общепрофессиональные компетенции:

— способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права (ОПК-1);

— способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4);

— способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики (ОПК-5);

— способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов (ОПК-6).

В приведенной ниже таблице перечисляются формулировки компетенций (закрепленные за дисциплиной в учебном плане), индикаторы достижения компетенций и результаты обучения:

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Модуль 1		
Тема 1. Предмет и методология теории государства и права.	УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования	ИУК 1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие ИУК 1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи ИУК 1.3. Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки ИУК 1.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности. ИУК 1.5. Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи ИУК 5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп ИУК 5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения ИУК 5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции ИОПК 1.1. Использует методологию юридической науки и современные цифровые технологии в целях анализа основных закономерностей формирования, функционирования и развития права ИОПК 1.2. Имеет сформированное представление

	ния, функционирования и развития права ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики	о закономерностях и исторических этапах развития права ИОПК 1.3. Формирует и аргументирует собственную позицию при решении профессиональных задач, используя юридически значимую информацию ИОПК 5.1. Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 5.2. Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации
Тема 2. Происхождение государства и права	УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную	ИУК 1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие ИУК 1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи ИУК 1.3. Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки ИУК 1.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности. ИУК 1.5. Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи ИУК 5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. ИУК 5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения ИУК 5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции ИОПК 5.1. Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую

	речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики	позицию ИОПК 5.2. Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации
Тема 3. Основные подходы к правопониманию: понятие и характеристика	ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов	ИОПК 1.1. Использует методологию юридической науки и современные цифровые технологии в целях анализа основных закономерностей формирования, функционирования и развития права ИОПК 1.2. Имеет сформированное представление о закономерностях и исторических этапах развития права ИОПК 1.3. Формирует и аргументирует собственную позицию при решении профессиональных задач, используя юридически значимую информацию ИОПК 5.1. Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 5.2. Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации ИОПК 6.1. Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и иных юридических документов и их отраслевую принадлежность ИОПК 6.2. Выделяет особенности различных видов нормативных правовых актов и иных юридических документов ИОПК 6.3. Применяет правила юридической техники для подготовки нормативных правовых актов и иных юридических документов
Тема 4. Право в системе социально-нормативного регулирования.	УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. УК-5 Способен воспринимать межкультурное	ИУК 1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие ИУК 1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи ИУК 1.3. Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки ИУК 1.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности. ИУК 1.5. Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи ИУК 5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп

	разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики	ИУК 5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения ИУК 5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции ИОПК 1.1. Использует методологию юридической науки и современные цифровые технологии в целях анализа основных закономерностей формирования, функционирования и развития права ИОПК 1.2. Имеет сформированное представление о закономерностях и исторических этапах развития права ИОПК 1.3. Формирует и аргументирует собственную позицию при решении профессиональных задач, используя юридически значимую информацию ИОПК 5.1. Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 5.2. Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации
Тема 5. Понятие и виды форм (источников) права. Нормы права.	УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие об-	ИУК 1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие ИУК 1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи ИУК 1.3. Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки ИУК 1.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности. ИУК 1.5. Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи ИУК 5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп ИУК 5.2. Демонстрирует уважительное отношение

	щества в социально-историческом, этическом и философском контекстах ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов	к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения ИУК 5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции ИОПК 1.1. Использует методологию юридической науки и современные цифровые технологии в целях анализа основных закономерностей формирования, функционирования и развития права ИОПК 1.2. Имеет сформированное представление о закономерностях и исторических этапах развития права ИОПК 1.3. Формирует и аргументирует собственную позицию при решении профессиональных задач, используя юридически значимую информацию ИОПК 5.1. Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 5.2. Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации ИОПК 6.1. Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и иных юридических документов и их отраслевую принадлежность ИОПК 6.2. Выделяет особенности различных видов нормативных правовых актов и иных юридических документов ИОПК 6.3. Применяет правила юридической техники для подготовки нормативных правовых актов и иных юридических документов
Модуль 2		
Тема 6. Правотворчество и систематизация права. Юридическая техника.	УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.	ИУК 1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие ИУК 1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи ИУК 1.3. Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки ИУК 1.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.

	УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов ПК-1 Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, правовые нормы	ИУК 1.5. Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи ИУК 5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп ИУК 5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения ИУК 5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции ИОПК 1.1. Использует методологию юридической науки и современные цифровые технологии в целях анализа основных закономерностей формирования, функционирования и развития права ИОПК 1.2. Имеет сформированное представление о закономерностях и исторических этапах развития права ИОПК 1.3. Формирует и аргументирует собственную позицию при решении профессиональных задач, используя юридически значимую информацию ИОПК 5.1. Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 5.2. Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации ИОПК 6.1. Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и иных юридических документов и их отраслевую принадлежность ИОПК 6.2. Выделяет особенности различных видов нормативных правовых актов и иных юридических документов ИОПК 6.3. Применяет правила юридической техники для подготовки нормативных правовых актов и иных юридических документов ИПК 1.1 Выявляет пробелы и коллизии действующего законодательства и владеет способами их преодоления и устранения
--	---	--

	для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной деятельности, оценивать возможные правовые риски реализации нормативных предписаний или иных решений, необходимость изменения нормативных правовых актов и обосновывать такие изменения	ИПК 1.2 Понимает сущность и уровни нормотворческого процесса, выделяет стадии и участников нормотворческой процедуры ИПК 1.3 Определяет роль и компетенцию участников нормотворческой процедуры, оценивает правомерность их решений и действий ИПК 1.4 Демонстрирует знание основных приемов законодательной техники при разработке нормативных правовых актов ИПК 1.5 Понимает значение правовой экспертизы нормативных правовых актов, способен принять участие в ее проведении
Тема 7. Система права и система законодательства. Правовые отношения	ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов	ИОПК 1.1. Использует методологию юридической науки и современные цифровые технологии в целях анализа основных закономерностей формирования, функционирования и развития права ИОПК 1.2. Имеет сформированное представление о закономерностях и исторических этапах развития права ИОПК 1.3. Формирует и аргументирует собственную позицию при решении профессиональных задач, используя юридически значимую информацию ИОПК 5.1. Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 5.2. Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации ИОПК 6.1. Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и иных юридических документов и их отраслевую принадлежность ИОПК 6.2. Выделяет особенности различных видов нормативных правовых актов и иных юридических документов ИОПК 6.3. Применяет правила юридической техники для подготовки нормативных правовых актов и иных юридических документов
Тема 8. Реализация права. Пробелы и коллизии в праве. Толкование права.	ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права	ИОПК 1.1. Использует методологию юридической науки и современные цифровые технологии в целях анализа основных закономерностей формирования, функционирования и развития права ИОПК 1.2. Имеет сформированное представление о закономерностях и исторических этапах развития права ИОПК 1.3. Формирует и аргументирует собствен-

	ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов ПК-1 Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, правовые нормы для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной деятельности, оценивать возможные правовые риски реализации нормативных предписаний или иных решений, необходимость изменения нормативных правовых актов и обосновывать такие изменения	ную позицию при решении профессиональных задач, используя юридически значимую информацию ИОПК 4.1. Понимает сущность и значение толкования норм права в профессиональной юридической деятельности ИОПК 4.2. Владеет навыками применения различных способов толкования ИОПК 4.3. Владеет навыками по разъяснению норм права ИОПК 6.1. Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и иных юридических документов и их отраслевую принадлежность ИОПК 6.2. Выделяет особенности различных видов нормативных правовых актов и иных юридических документов ИОПК 6.3. Применяет правила юридической техники для подготовки нормативных правовых актов и иных юридических документов ИПК 1.1 Выявляет пробелы и коллизии действующего законодательства и владеет способами их преодоления и устранения ИПК 1.2 Понимает сущность и уровни нормотворческого процесса, выделяет стадии и участников нормотворческой процедуры ИПК 1.3 Определяет роль и компетенцию участников нормотворческой процедуры, оценивает правомерность их решений и действий ИПК 1.4 Демонстрирует знание основных приемов законодательной техники при разработке нормативных правовых актов ИПК 1.5 Понимает значение правовой экспертизы нормативных правовых актов, способен принять участие в ее проведении
Модуль 3		
Тема 9. Механизм правового регулирования.	УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие об-	ИУК 1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие ИУК 1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи ИУК 1.3. Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки ИУК 1.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности ИУК 1.5. Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи ИУК 5.1. Находит и использует необходимую для

	щества в социально-историческом, этическом и философском контекстах ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов	саморазвития и взаимодействия с другими информацией о культурных особенностях и традициях различных социальных групп ИУК 5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения ИУК 5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции ИОПК 1.1. Использует методологию юридической науки и современные цифровые технологии в целях анализа основных закономерностей формирования, функционирования и развития права ИОПК 1.2. Имеет сформированное представление о закономерностях и исторических этапах развития права ИОПК 1.3. Формирует и аргументирует собственную позицию при решении профессиональных задач, используя юридически значимую информацию ИОПК 6.1. Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и иных юридических документов и их отраслевую принадлежность ИОПК 6.2. Выделяет особенности различных видов нормативных правовых актов и иных юридических документов ИОПК 6.3. Применяет правила юридической техники для подготовки нормативных правовых актов и иных юридических документов
Тема 10. Правовое сознание и правовая культура.	ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной	ИОПК 4.1. Понимает сущность и значение толкования норм права в профессиональной юридической деятельности ИОПК 4.2. Владеет навыками применения различных способов толкования ИОПК 4.3. Владеет навыками по разъяснению норм права ИОПК 5.1. Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 5.2. Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации

	юридической лексики ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов ПК-1 Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, правовые нормы для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной деятельности, оценивать возможные правовые риски реализации нормативных предписаний или иных решений, необходимость изменения нормативных правовых актов и обосновывать такие изменения	ИОПК 6.1. Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и иных юридических документов и их отраслевую принадлежность ИОПК 6.2. Выделяет особенности различных видов нормативных правовых актов и иных юридических документов ИОПК 6.3. Применяет правила юридической техники для подготовки нормативных правовых актов и иных юридических документов ИПК 1.1 Выявляет пробелы и коллизии действующего законодательства и владеет способами их преодоления и устранения ИПК 1.2 Понимает сущность и уровни нормотворческого процесса, выделяет стадии и участников нормотворческой процедуры ИПК 1.3 Определяет роль и компетенцию участников нормотворческой процедуры, оценивает правомерность их решений и действий ИПК 1.4 Демонстрирует знание основных приемов законодательной техники при разработке нормативных правовых актов ИПК 1.5 Понимает значение правовой экспертизы нормативных правовых актов, способен принять участие в ее проведении
Тема 11. Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая ответственность.	ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики	ИОПК 1.1. Использует методологию юридической науки и современные цифровые технологии в целях анализа основных закономерностей формирования, функционирования и развития права ИОПК 1.2. Имеет сформированное представление о закономерностях и исторических этапах развития права ИОПК 1.3. Формирует и аргументирует собственную позицию при решении профессиональных задач, используя юридически значимую информацию ИОПК 5.1. Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 5.2. Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации ИОПК 6.1. Определяет необходимость подготовки

	ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов	нормативных правовых актов и иных юридических документов и их отраслевую принадлежность ИОПК 6.2. Выделяет особенности различных видов нормативных правовых актов и иных юридических документов ИОПК 6.3. Применяет правила юридической техники для подготовки нормативных правовых актов и иных юридических документов
Тема 12. Законность и правопорядок.	ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов ПК-1 Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, правовые нормы для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной деятельности, оценивать возможные правовые риски реализации нормативных предписаний или иных решений, необходимость изменения нормативных правовых актов и	ИОПК 1.1. Использует методологию юридической науки и современные цифровые технологии в целях анализа основных закономерностей формирования, функционирования и развития права ИОПК 1.2. Имеет сформированное представление о закономерностях и исторических этапах развития права ИОПК 1.3. Формирует и аргументирует собственную позицию при решении профессиональных задач, используя юридически значимую информацию ИОПК 4.1. Понимает сущность и значение толкования норм права в профессиональной юридической деятельности ИОПК 4.2. Владеет навыками применения различных способов толкования ИОПК 4.3. Владеет навыками по разъяснению норм права ИОПК 6.1. Определяет необходимость подготовки нормативных правовых актов и иных юридических документов и их отраслевую принадлежность ИОПК 6.2. Выделяет особенности различных видов нормативных правовых актов и иных юридических документов ИОПК 6.3. Применяет правила юридической техники для подготовки нормативных правовых актов и иных юридических документов ИПК 1.1 Выявляет пробелы и коллизии действующего законодательства и владеет способами их преодоления и устранения ИПК 1.2 Понимает сущность и уровни нормотворческого процесса, выделяет стадии и участников нормотворческой процедуры ИПК 1.3 Определяет роль и компетенцию участников нормотворческой процедуры, оценивает правомерность их решений и действий ИПК 1.4 Демонстрирует знание основных приемов законодательной техники при разработке нормативных правовых актов ИПК 1.5 Понимает значение правовой экспертизы нормативных правовых актов, способен принять участие в ее проведении

	обосновывать такие изменения	
Тема 13. Права человека.	УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики	ИУК 1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие ИУК 1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи ИУК 1.3. Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки ИУК 1.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности ИУК 1.5. Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи ИУК 5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп ИУК 5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения ИУК 5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции ИОПК 5.1. Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 5.2. Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации
Тема 14. Правовые системы современности.	ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права	ИОПК 1.1. Использует методологию юридической науки и современные цифровые технологии в целях анализа основных закономерностей формирования, функционирования и развития права ИОПК 1.2. Имеет сформированное представление о закономерностях и исторических этапах развития права ИОПК 1.3. Формирует и аргументирует собственную позицию при решении профессиональных задач, используя юридически значимую информацию

	ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права	ИОПК 4.1. Понимает сущность и значение толкования норм права в профессиональной юридической деятельности ИОПК 4.2. Владеет навыками применения различных способов толкования ИОПК 4.3. Владеет навыками по разъяснению норм права
Модуль 4		
Тема 15. Государство и право. Право и другие социальные институты.	УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и	ИУК 1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие ИУК 1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи ИУК 1.3. Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки ИУК 1.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности ИУК 1.5. Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи ИУК 5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп ИУК 5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения ИУК 5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции ИОПК 1.1. Использует методологию юридической науки и современные цифровые технологии в целях анализа основных закономерностей формирования, функционирования и развития права ИОПК 1.2. Имеет сформированное представление о закономерностях и исторических этапах развития права ИОПК 1.3. Формирует и аргументирует собственную позицию при решении профессиональных задач, используя юридически значимую информацию ИОПК 5.1. Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую

	корректным использованием профессиональной юридической лексики	позицию ИОПК 5.2. Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации
Тема 16. Понятие и функции государства. Форма государства	УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики	ИУК 1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие ИУК 1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи ИУК 1.3. Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки ИУК 1.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности ИУК 1.5. Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи ИУК 5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп ИУК 5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения ИУК 5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции ИОПК 5.1. Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 5.2. Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации
Тема 17. Механизм государства.	УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.	ИУК 1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие ИУК 1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи ИУК 1.3. Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки ИУК 1.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д.

	УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики	в рассуждениях других участников деятельности ИУК 1.5. Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи ИУК 5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп ИУК 5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения ИУК 5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции ИОПК 5.1. Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 5.2. Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации
Тема 18. Государство в политической системе общества.	УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	ИУК 1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие ИУК 1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи ИУК 1.3. Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки ИУК 1.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности ИУК 1.5. Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи ИУК 5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп ИУК 5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от

		среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения ИУК 5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции
Тема 19. Правовое государство. Социальное государство.	УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики	ИУК 1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие ИУК 1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи ИУК 1.3. Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки ИУК 1.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности ИУК 1.5. Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи ИУК 5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп ИУК 5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения ИУК 5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции ИОПК 5.1. Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 5.2. Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации

В результате освоения дисциплины (модуля) «Теория государства и права» обучающийся должен:

В результате освоения дисциплины (модуля) «Теория государства и права» обучающийся должен:

знать:

— общеобразовательное и профессиональное значение общей теории государства и права; объект, предмет и методологию теории государства и права;

— теоретические подходы в исследовании возникновения права и государства; институты власти и нормативные регуляторы ранних обществ, а также переходных обществ; исторические формы возникновения государства и права; историю и современность теорий происхождения государства, а также их основные положения;

— понятие и основные признаки права; основные концепции правопонимания; сущность и социальное назначение права; объективное и субъективное в праве; исторические типы права; принципы права; функции права;

— понятие социально-нормативного регулирования, виды социальных регуляторов; соотношение социальных, правовых и технических норм; соотношение права и социальных норм, права и обычаев, права и морали, права и религии, права и корпоративных норм, права и технических норм, технико-юридических норм;

— понятие источника права, соотношение источника и формы права; классификацию источников права и характеристику их видов; нормативно-правовой акт как источник права, соотношение права и закона;

— понятие и признаки нормы права; функции права и функции правовых норм; элементы нормы права, их характеристику; виды норм права; способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов; нормы права и индивидуальные предписания, их соотношение;

— понятие правотворчества, его соотношение с правообразованием; соотношение понятий «нормотворчество», «правотворчество» и «законотворчество»; виды правотворчества, законотворчество и подзаконное правотворчество; порядок опубликования и вступления в юридическую силу нормативно-правовых актов; действие нормативно-правового акта во времени, пространстве и по кругу лиц; систематизацию нормативно-правовых актов;

— понятие юридической техники и ее инструменты (элементы); соотношение юридической техники и юридической деятельности; виды юридической техники; язык права и основные юридические конструкции, технико-юридические категории; особенности юридических документов;

— понятие системы права и структурные элементы системы права, правовые общности; основания построения системы права, предмет и методы правового регулирования; классификацию отраслей права; публичное и частное право, материальное и процессуальное право, национальное и международное право; понятие системы законодательства, соотношение системы права и системы законодательства;

— понятие и классификацию правоотношений, структуру правоотношений; связь правоотношения и юридической нормы, правоотношения и юридического факта; место правоотношения в механизме правового регулирования; субъекты правоотношения, понятие, виды, правоспособность, дееспособность, деликтоспособность, правосубъектность, правовой статус и правовое

положение; содержание правоотношения, субъективные права и субъективные (юридические) обязанности; объекты правоотношений; понятие и классификацию юридических фактов, установление и доказывание юридических фактов, фиксацию и удостоверение юридических фактов;

— понятие и формы реализации права; принципы реализации права, злоупотребление правом; применение права; правоприменительные акты; понятие пробела в праве, виды пробелов в праве, способы восполнения и преодоления пробелов в праве; институт аналогии; понятие юридических коллизий, виды коллизий и способы их разрешения;

— понятие толкования права, виды и способы толкования; акты толкования права, их понятие, виды, юридическая сила; специфику толкования положений Конституции РФ, норм международного права; интерпретационную технику, принципы толкования права;

— понятие правового регулирования и его стадии, типы и средства, методы и способы правового регулирования; понятие механизма правового регулирования, элементы механизма правового регулирования и его структуру; пределы правового регулирования и эффективность правового регулирования;

— понятие правового сознания и правовой культуры; функцию и структуру правосознания, историческую типологию правосознания; функции и структуру правовой культуры, историческую типологию правовой культуры; соотношение правовой идеологии и права как идеологического явления; правовой нигилизм, правовой идеализм и правовой реализм;

— понятие и виды правомерного поведения, объективную и субъективную стороны правомерного поведения; понятие правонарушения, его состав и характеристику отдельных элементов состава, виды правонарушений, причины и условия совершения правонарушений;

— понятие и виды юридической ответственности, основания юридической ответственности, ее меры и принципы осуществления; обстоятельства, исключающие юридическую ответственность, и основания освобождения от нее;

— понятие законности, принципы и гарантии законности, способы обеспечения законности; понятие правопорядка, его признаки, содержание, форму и структуру; соотношение понятий законность и правопорядок; виды правопорядков;

— понятие прав и свобод человека и гражданина, эволюцию концепции прав человека; систему прав человека и гражданина, соотношение прав и обязанностей; понятие и формы защиты прав человека;

— понятие правовой системы и правовой семьи, основания классификации правовых систем; отличительные особенности отдельных видов правовых семей; взаимосвязь правовых семей;

— разнообразие подходов к соотношению права и социальных институтов, права и государства, права и экономики, права и политики, права и культуры;

— понятие и основные признаки государства, современные теории государства, исторические типы государства, формационный и цивилизационный подходы к типологии государства; сущность и социальное назначение государства; функции государства, формы и методы их осуществления, тенденции развития функций государства;

— понятие и элементы государства как института, теорию трех элементов государства; понятие и элементы формы государства: форму правления, форму устройства и форму режима, их виды;

— понятие механизма государства, теорию разделения государственной власти и ее влияние на механизм государства, понятие и систему законодательной, исполнительной и судебной властей; понятие и признаки государственного органа, принципы организации и деятельности органов государства, государственную службу и ее роль в механизме государства;

— понятие и структуру общества и политической системы общества; понятие и виды политических партий, средств массовой информации, общественных объединений, церкви и иных институтов политической системы общества, роль и место государства в политической системе общества, модели распределения власти в политической системе;

— этапы становления теории правового государства, понятие и признаки правового государства, принципы правовой государственности; понятие социального государства, теорию функций социального государства, модели социального государства; соотношение правового и социального государства, международные стандарты социальной государственности.

уметь:

— определить место теории государства и права в системе социальных и юридических наук; описать предмет исследования теории государства и права и показать его отличительные особенности; определить влияние разнообразных подходов к изучению государственно-правовых явлений на результаты исследований;

— различать теорию государства и права как науку и как учебную дисциплину (модуль);

— дать теоретико-правовую оценку организациям власти и нормативным регуляторам первобытного общества; определить причины возникновения государства и права с учетом современных подходов; определить соотношение форм социальной организации первобытных обществ и форм организации публичной власти и социально-нормативного регулирования; дать оценку различным теориям происхождения права и государства;

— показать влияние разных подходов в исследовании права на правопонимание, а также определение его сущности и социального назначения; охарактеризовать составные элементы права: правовые идеи, правовые нормы, правовые ценности; раскрыть принципы и функции права с учетом различных подходов к изучению права;

— определить общие и отличительные особенности права и других социальных регуляторов, их взаимодействие и противоречие; показать взаимосвязь и взаимное влияние различных видов социальных регуляторов, а также место права и системе социального регулирования;

— определить соотношение понятий «форма права» и «источник права»; показать отличительные особенности основных форм права – правовых обычаев, правовых прецедентов, правовых доктрин, нормативно-правовых актов, договоров нормативного содержания, религиозных текстов; охарактеризовать отдельные виды нормативно-правовых актов; определить источники права, используемые в Российской Федерации, дать классификацию нормативно-правовых актов Российской Федерации;

— охарактеризовать норму права как первичный элемент системы права, ее основные и факультативные признаки, элементы состава; показать специфику отдельных видов норм права с точки зрения выполняемых ими функций в механизме правового регулирования, а также иных оснований; определить структуру различных видов норм права действующего российского законодательства;

— охарактеризовать различные подходы к пониманию правотворчества, а также специфику правотворчества применительно к различным типам правовых систем; показать отличительные особенности отдельных видов правотворчества, а также специфику правотворческого процесса применительно к разным видам правотворчества;

— определить субъектов правотворчества в Российской Федерации, а также порядок опубликования и вступления в юридическую силу нормативно-правовых актов на территории Российской Федерации, пределы действия нормативно-правовых актов на территории Российской Федерации; охарактеризовать специфику инкорпорации, консолидации и кодификации как видов систематизации нормативно-правовых актов;

— определить значение юридической техники в механизме правового регулирования; показать специфику отдельных видов юридической техники, охарактеризовать основные средства, приемы, правила и способы юридической техники; определить значение правовых аксиом, правовых фикций, правовых презумпций и правовых преюдиций как технико-юридических категорий; дать классификацию юридических документов на примере правовой системы Российской Федерации;

— охарактеризовать отдельные элементы системы права; показать взаимосвязь элементов системы права на примере российского права, определить материальные и формальные критерии деления права на отрасли; провести классификацию отраслей права; дать предметную, институциональную и функциональную характеристику отраслей права в правовой системе Российской Федерации; определить элементы системы законодательства Российской Федерации, на примере правовой системы Российской Федерации показать соотношение системы права и системы законодательства;

— определить соотношение нормы права и правоотношения, правоотношения и общественного отношения; определить взаимосвязь субъективного права и юридической обязанности; рассмотреть объект правоотношения с точки зрения современного российского права; дать теоретико-правовую оценку правоотношению; определить юридический факт или фактический состав, необходимый для возникновения какого-либо правоотношения, а также способ его фиксации и удостоверения;

— определить формы реализации права, используемые в той или иной конкретной ситуации; показать специфику субъектного состава, юридических действий и процедур, применяемых в рамках той или иной формы реализации права; определить структурные элементы какого-либо правоприменительного акта; выявить пробел в правовом регулировании и определить возможные действия по его устранению или преодолению; выявить и разрешить коллизии, существующие в российском праве;

— определить соотношение уяснения и разъяснения в интерпретационной деятельности, а также цели толкования; определить способы толкования, необходимые для уяснения той или иной нормы права; дать теоретико-правовую оценку толкованию, осуществленному тем или иным органом Российской Федерации; охарактеризовать отличительные особенности акта толкования; показать специфику толкования, осуществляемого Конституционным судом РФ;

— определить соотношение правового регулирования и правового воздействия; охарактеризовать понятие механизма правового регулирования с точки зрения узкого и широкого подходов; показать специфику отдельных типов правового регулирования, определить взаимосвязь типа правового регулирования с характером регулируемых общественных отношений; определить типы правового регулирования, используемые в Российской Федерации; выявить пределы правового регулирования, а также определить меры, обеспечивающие эффективность правового регулирования;

— определить влияние правовой культуры и правового сознания на правовое регулирование, его границы и эффективность; выявить общее и особенное в правовом сознании и правовой культуре; охарактеризовать состояние правосознания и правовой культуры в современной России;

— определить соотношение правового поведения, поведения правомерного и поведения противоправного; отличать правонарушение от объективно противоправного деяния; показать взаимосвязь признаков правонарушения, а также значение состава правонарушения;

— показать отличия юридической ответственности от иных мер государственного принуждения, охарактеризовать ее цели и функции; рассмотреть вопрос о наличии или отсутствии оснований для привлечения лица к юридической ответственности на конкретном примере;

— проанализировать разные аспекты понимания законности; раскрыть принципы и гарантии обеспечения законности, проанализировать их действие

в Российской Федерации; показать взаимосвязь законности и правопорядка; охарактеризовать отдельные виды правопорядка;

— определить различия теоретических подходов в исследовании взаимоотношений между государством и личностью; определит возможные способы защиты прав человека и гражданина; работать с международно-правовыми и национальными актами в области защиты прав человека;

— определить, к какой правовой семье относится та или иная правовая система, какое влияние оказывают друг на друга различные правовые семьи, направления развития правовых семей современности;

— показать отличительные особенности этатистской, формально-догматической, естественно-правовой, либерально-демократической и собственно-юридической версий процесса воздействия государства на право и права на государство; охарактеризовать разнообразие подходов в понимании соотношения права и политики, права и экономики, права и культуры с точки зрения различных версий процесса;

— сопоставить государство с иными институтами власти в обществе, выявить их отличительные и общие характеристики, охарактеризовать каждый признак государства и показать их взаимосвязь, определить специфику разных подходов к пониманию сущности государства, охарактеризовать разные типы государства, показать преимущества различных подходов к типологии государства;

— определить связь функций государства с его сущностью и социальным назначением, выявить факторы, определяющие содержание функций государства; раскрыть содержание разных форм и методов осуществления функций государства;

— провести классификацию различных видов формы правления, формы устройства и формы режима, охарактеризовать каждый из видов; обозначить типичные и нетипичные формы государства, охарактеризовать межгосударственные объединения и отличительные особенности их отдельных видов; дать теоретико-правовой анализ формы российского государства и показать ее специфику;

— определить значение отдельных элементов механизма государства, показать их взаимосвязь и взаимодействие; дать теоретико-правовую оценку органам государственной власти Российской Федерации, показать специфику их формирования и деятельности;

— показать взаимодействие государства и политических партий, государства и средств массовой информации, государства и общественных объединений, государства и церкви, государства и гражданского общества; дать теоретико-правовую оценку взаимодействию российского государства с указанными институтами, определить роль и место Российской Федерации в политической системе общества;

— дать теоретико-правовую оценку современному российскому государству, обозначить отличительные особенности различных моделей социального и правового государства, охарактеризовать международные стандарты социальной государственности.

владеть:

— юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых документов;

— навыками реализации норм материального и процессуального права, навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;

— методом сравнительного и системного анализа; навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Теория государства и права» составляет 3 з.е., 216 ак. часов. Формы промежуточного контроля - зачет и экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточ- ного контроля
			лек- ции	практич. занятия	СР	крп		
	МОДУЛЬ 1							
1	Предмет и методология теории государства и права	1	2	2	6		Лекция- презентация, работа в малых группах	Опрос
2	Происхождение государства и права	1	2	4	4		Лекция-презентация, работа в малых группах	Контрольная работа, опрос
3	Основные подходы к пониманию: понятие и характеристика.	1	2	2	6		Лекция-презентация, работа в малых группах	Научная дискуссия, опрос
4	Право в системе соци-	1		2	4		работа в малых группах, «мозговой штурм»	Контрольная работа, опрос

	ально-нормативного регулирования.							
5	Понятие и виды форм (источников) права.	1	2	4	4		Лекция –презентация, «мозговой штурм»	Опрос
6	Нормы права.	1	2	2	4		Лекция-презентация, работа в малых группах, дебаты	Опрос
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1								Тестирование, решение практических заданий
	МОДУЛЬ 2							
7.	Правотворчество и систематизация права.	1	2	4	4		Лекция-презентация, круглые столы	Опрос, эссе
8.	Юридическая техника.	1		4	4		Работа в малых группах, дебаты	Научная дискуссия, опрос
9.	Система права и система законодательства.	1	2	4	4		Лекция-презентация, практика публичного выступления	Контрольная работа, опрос
10.	Правовые отношения.	1	2	2	4		Лекция- презентация, работа в малых группах, дебаты	Научная дискуссия
11.	Реализация права. Пробелы и коллизии в праве.	1	2	4	4		Лекция-презентация, практика публичного выступления	Опрос, эссе
12.	Толкование права.	1		2	6		Работа в малых группах	Научная дискуссия, эссе
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1								Тестирование, решение практических заданий
	Всего в 1 сем.		18	36	54			Зачет
	МОДУЛЬ 3							
13.	Механизм правового регулирования.	2	2	2	2		Лекция- презентация, работа в малых группах, дебаты	Научная дискуссия, опрос
14.	Правовое сознание и правовая культура.	2		2	2		практика публичного выступления, круглые столы	Контрольная работа, опрос

15.	Правомерное поведение и правонарушение.	2	2	2	2		Лекция-презентация, работа в малых группах	Опрос
16.	Юридическая ответственность.	2	2	2	2		Лекция- презентация, работа в малых группах, дебаты	Научная дискуссия, опрос
17.	Законность и правопорядок.	2	2	2	2		Лекция-презентация, работа в малых группах, круглые столы	Научная дискуссия, эссе
18.	Права человека.	2		2	2		работа в малых группах, круглые столы, дебаты	Научная дискуссия, опрос
19.	Правовые системы современности.	2	2	4	2		Лекция-презентация, работа в малых группах	Контрольная работа
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1								Тестирование, решение практических заданий
	МОДУЛЬ 4							
20.	Государство и право. Право и другие социальные институты.			2	2		Работа в малых группах	Контрольная работа
21.	Понятие и функции государства.	2	2	2	2		Лекция-презентация, работа в малых группах	Контрольная работа, эссе
22.	Форма государства.	2	2	4	2		Лекция-презентация, работа в малых группах, «мозговой штурм»	Научная дискуссия, контрольная работа
23.	Механизм государства.	2	2	4	2		Лекция-презентация, работа в малых группах	Контрольная работа, опрос
24.	Государство в политической системе общества.	2		2	2		Лекция-презентация, работа в малых группах	Контрольная работа, опрос
25.	Правовое государство. Социальное государство.	2		2			Работа в малых группах.	Контрольная работа, опрос

Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Тестирование, решение практических заданий
	Всего во 2 сем.		16	32	22	2	Экзамен (36 ак.ч. на подготовку и сдачу экзамена)
	Всего по ОФО		34	68	76	2	

2.1.2. Тематический план для очной формы ускоренное обучение на базе СПО

Подлежит изучению 108 ак. часов, 3 з.е., 108 академических часов изучены и зачтены*.

№ п/ п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Семестр/триместр	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в ак. часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
			лек ции	практич. занятия	СР	крп		
	МОДУЛЬ 1							
1	Предмет и методология теории государства и права.	1	2		2		Лекция- презентация, работа в малых группах	Опрос
2	Происхождение государства и права	1		2	18		работа в малых группах	Контрольная работа, опрос
3	Основные подходы к пониманию: понятие и характеристика.	1	2	2	2		Лекция-презентация, работа в малых группах	Научная дискуссия, опрос
4	Право в системе социально-нормативного регулирования.	1		2	2		работа в малых группах, «мозговой штурм»	Контрольная работа, опрос
5	Понятие и виды форм (источников) права. Нормы права.	1	2	2	2		Лекция –презентация, «мозговой штурм»	Опрос
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Тестирование, решение практических заданий	
	МОДУЛЬ 2							
6	Правотворчество и систематизация права. Юридическая техника.	1		2	2		Работа в малых группах	Опрос, эссе

7	Система права и система законодательства. Правовые отношения	1	2	2	2		Лекция-презентация, практика публичного выступления	Контрольная работа, опрос
8	Реализация права. Пробелы и коллизии в праве. Толкование права	1	2	2	2		Лекция-презентация, практика публичного выступления	Опрос, эссе
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Тестирование, решение практических заданий	
	МОДУЛЬ 3							
9	Механизм правового регулирования.	1		2	2		работа в малых группах, дебаты	Научная дискуссия, опрос
10	Правовое сознание и правовая культура.	1		2	2		практика публичного выступления, круглые столы	Контрольная работа, опрос
11	Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая ответственность.	1	2	2	2		Лекция-презентация, работа в малых группах	Опрос
12	Законность и правопорядок.	1		2	2		работа в малых группах, круглые столы	Научная дискуссия, эссе
13.	Права человека.	1		2	2		работа в малых группах, круглые столы, дебаты	Научная дискуссия, опрос
14.	Правовые системы современности.	1	2	2	2		работа в малых группах	Контрольная работа
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Тестирование, решение практических заданий	
	МОДУЛЬ 4							
15.	Государство и право. Право и другие социальные институты.			2	2		Работа в малых группах	Контрольная работа
16.	Понятие и функции государства. Форма государства	1	2	2	2		Лекция-презентация, работа в малых группах	Контрольная работа, эссе
17.	Механизм государства.	1		2	2		работа в малых группах	Контрольная работа, опрос

18.	Государство в политической системе общества.	1			2			Контрольная работа
19.	Правовое государство. Социальное государство.	1			2			Контрольная работа
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Тестирование, решение практических заданий	
ВСЕГО по ОФУО (на базе СПО)			16	32	40	2	Экзамен (18 ак.ч. на подготовку и сдачу экзамена)	

2.1.3. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
			лекции	Семинары и практич. занятия	СР	крп		
1	Предмет и методология теории государства и права	1		2	6		работа в малых группах	Опрос
2	Происхождение государства и права	1	2	2	6		Лекция-презентация, работа в малых группах	Контрольная работа, опрос
3	Основные подходы к пониманию: понятие и характеристика.	1	2	2	4		Лекция-презентация, работа в малых группах	Научная дискуссия, опрос
4	Право в системе социально-нормативного регулирования.	1			8			Контрольная работа
5	Понятие и виды форм (источников) права.	1	2	4	4		Лекция –презентация, «мозговой штурм»	Опрос
6	Нормы права.	1	2	2	6		Лекция-презентация, работа в малых группах, дебаты	Опрос

7.	Правотворчество и систематизация права.	1	2	2	6		круглые столы	Опрос, эссе
8.	Юридическая техника.	1		2	6		Работа в малых группах, дебаты	Научная дискуссия, опрос
9.	Система права и система законодательства.	1	2	2	6		Лекция-презентация, практика публичного выступления	Контрольная работа, опрос
10.	Правовые отношения.	1	2	2	6		Лекция-презентация, работа в малых группах, дебаты	Научная дискуссия
11	Реализация права. Пробелы и коллизии в праве.	1		4	4		Лекция-презентация, практика публичного выступления	Опрос, эссе
12.	Толкование права.	1		2	6		Работа в малых группах	Научная дискуссия, эссе
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Тестирование, решение практических заданий	
	Всего в 1 сем.		14	26	68			Зачет
13.	Механизм правового регулирования.	2	2	2	2		Лекция-презентация, работа в малых группах, дебаты	Научная дискуссия, опрос
14.	Правовое сознание и правовая культура.	2		2	2		практика публичного выступления, круглые столы	Контрольная работа, опрос
15.	Правомерное поведение и правонарушение.	2	2	2	2		Лекция-презентация, работа в малых группах	Опрос
16.	Юридическая ответственность.	2	2	2	2		Лекция-презентация, работа в малых группах, дебаты	Научная дискуссия, опрос
17.	Законность и правопорядок.	2		2	2		Лекция-презентация, работа в малых группах, круглые столы	Научная дискуссия, эссе
18.	Права человека.	2		2	2			Контрольная работа

19.	Правовые системы современности.	2		2	2			Контрольная работа
20.	Государство и право. Право и другие социальные институты.	2			6			Контрольная работа
21.	Понятие и функции государства.	2	2	2	2		Лекция-презентация, работа в малых группах	Контрольная работа, эссе
22.	Форма государства.	2	2	2	4		Лекция-презентация, работа в малых группах, «мозговой штурм»	Научная дискуссия, контрольная работа
23.	Механизм государства.	2	2	2	2		Лекция-презентация, работа в малых группах	Контрольная работа, опрос
24.	Государство в политической системе общества.	2		2	2		работа в малых группах	Контрольная работа, опрос
25.	Правовое государство. Социальное государство.	2		2	2		Работа в малых группах.	Контрольная работа, опрос
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Тестирование, решение практических заданий	
	Всего во 2 сем.		12	24	34	2	Экзамен (36 ак.ч. на подготовку и сдачу экзамена)	
Всего по ОЗФО			26	50	102	2		

2.1.4. Тематический план для очно-заочной формы (ускоренное обучение на базе СПО)

Подлежит изучению 108 ак. часов, 3 з.е. 108 академических часов изучены и зачтены. *

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)				Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
			лекции	практич. занятия	СР	крп		
1	Предмет и методология теории государства и права	1	2	2	2		Лекция-презентация, работа в малых группах	Опрос
2	Происхождение государства и права	1			4		дебаты	опрос

3	Основные подходы к пониманию: понятие и характеристика.	1		2	2		работа в малых группах	опрос
4	Право в системе социально-нормативного регулирования.	1			2			Контрольная работа
5	Понятие и виды форм (источников) права.	1		2	2			Контрольная работа, опрос
6	Нормы права.	1		2	2		Работа в малых группах	Контрольная работа, опрос
7.	Правотворчество и систематизация права.	1		2	2			Контрольная работа
8.	Юридическая техника.	1			2			Контрольная работа
9.	Система права и система законодательства.	1	2	2	2		Лекция-презентация, работа в малых группах	Контрольная работа, опрос
10.	Правовые отношения.	1		2	2		Работа в малых группах	Контрольная работа, эссе, опрос
11.	Реализация права. Пробелы и коллизии в праве.	1			2		практика публичного выступления	Опрос, эссе
12.	Толкование права.	1			2			Контрольная работа
13.	Механизм правового регулирования.	1	2	2	2		Работа в малых группах	Контрольная работа
14.	Правовое сознание и правовая культура.	1			2			Контрольная работа
15.	Правомерное поведение и правонарушение.	1	2		2		Лекция-презентация	Опрос
16.	Юридическая ответственность.	1		2	2		Работа в малых группах	Контрольная работа
17.	Законность и правопорядок.	1			2			Контрольная работа
18.	Права человека.	1			2			Контрольная работа

19.	Правовые системы современности.	1	2	2	2			Контрольная работа
20.	Государство и право. Право и другие социальные институты.	1			2			Контрольная работа
21.	Понятие и функции государства.	1		2	2		работа в малых группах	Контрольная работа, эссе
22.	Форма государства.	1	2	2	2		Лекция-презентация, работа в малых группах	Контрольная работа, опрос
23.	Механизм государства.	1	2		2		Лекция-презентация, работа в малых группах	Контрольная работа
24.	Государство в политической системе общества.	1			2			Контрольная работа
25.	Правовое государство. Социальное государство.	1			2			Контрольная работа
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1							Тестирование, решение практических заданий	
	Всего по ОЗФУО (на базе СПО)		12	24	52	2	Экзамен (18 ак.ч. на подготовку и сдачу экзамена)	

2.2. Занятия лекционного типа

Модуль 1.

Тема. Предмет и методология государства и права

Содержание:

1. Государство и право как объекты изучения общественных наук. Предмет теории государства и права. Теория государства и права как наука дисциплина (модуль).

2. Методология теории государства и права.

3. Междисциплинарные связи теории государства и права в системе социальных и юридических наук.

Задания для подготовки:

— восполнить знания и умения, приобретенные ими в результате освоения «Истории» и «Обществознания», изучаемых в рамках среднего (полного) общего образования, в том числе на основе знаний, полученных в рамках изучения в школе факультативного предмета «Правоведение».

Тема. Происхождение государства и права

Содержание:

1. Общая характеристика первоначальных социальных систем. Институты социальной власти и нормативные системы первобытных обществ.
2. Предпосылки и особенности возникновения права. Предпосылки появления государственности.
3. Основные теории возникновения государства и права.

Задания для подготовки:

- восполнить знания и умения, приобретенные в результате освоения «Истории» и «Обществознания», изучаемых в рамках среднего (полного) общего образования;
- особое внимание следует обратить на проблему соотношения форм социальной организации первобытных обществ и форм организации публичной власти и социально-нормативного регулирования. Власть и право первобытного общества вытекали из коллективного начала в его организации и функционировании. Право как социальный институт возникает практически вместе с государством, поскольку во многом они призваны обеспечивать эффективность действия друг друга. Органы государственной власти становятся основными структурами, контролирующими выполнение правовых предписаний и реализующими в случае их нарушения соответствующие юридические санкции.

Тема. Основные подходы к правопониманию: понятие и характеристика.

Содержание:

1. Роль правопонимания в определении права. Признаки права. Сущность и содержание права.
2. Реалистическое и идеалистическое понимание права.
3. Позитивистские и непозитивистские версии и школы понимания права.
4. Право в системе социально-нормативного регулирования.
5. Право и другие социальные институты.

Задания для подготовки:

- восполнить знания по вопросам институтов власти и нормативных регуляторов ранних и переходных обществ, полученные ими при изучении предыдущих тем данной дисциплины (модуля);
- особое внимание важно уделить вопросам потестарного права, историческим формам возникновения и существования права: обычному праву (протоправу), санкционированному обычному праву (правовому обычаю), религиозному праву, судебному праву, законодательному праву. Важно более подробно изучить концепцию мононорм, проанализировав ее значение в развитии теории происхождения права. Возникновение, характер, природа права

обусловлены многими факторами – экономическими, политическими, культурными, национальными, религиозными. Главная миссия права – быть объективным, справедливым и эффективным регулятором общественных отношений, участники которых и являются носителями соответствующих интересов и потребностей. Важным аспектом права является то, что оно выступает официальной мерой, шкалой свободы личности, свободы юридически признанной, гарантированной, выраженной (оформленной) в виде законов и иных нормативных актов.

Тема. Право в системе социально-нормативного регулирования.

Содержание:

1. Понятие социального регулирования. Нормативное и ненормативное регулирование. Социальные нормы и технические нормы. Право в системе социальных норм.

2. Роль правопонимания в определении права. Понятие и признаки права. Сущность и содержание права. Структура права. Понятие функций права. Система функций права.

Задания для подготовки:

— восполнить знания по вопросам институтов власти и нормативных регуляторов ранних и переходных обществ, полученные ими при изучении предыдущих тем данной дисциплины (модуля);

— особое внимание важно уделить вопросам возникновения, характера, природы права, которые обусловлены многими факторами – экономическими, политическими, культурными, национальными, религиозными. Главная миссия права – быть объективным, справедливым и эффективным регулятором общественных отношений, участники которых и являются носителями соответствующих интересов и потребностей. Важным аспектом права является то, что оно выступает официальной мерой, шкалой свободы личности, свободы юридически признанной, гарантированной, выраженной (оформленной) в виде законов и иных нормативных актов.

Тема. Понятие и виды форм (источников) права

Содержание:

1. Понятие источника права. Классификация источников права.

2. Общая характеристика отдельных видов источников права.

3. Нормативно-правовой акт: понятие и конститутивные признаки.

Задания для подготовки:

— восполнить знания и умения, приобретенные ими в результате освоения «Истории» и «Обществознания», изучаемых в рамках среднего (полного) общего образования. Изучение данной темы связано с повторением вопросов происхождения государства и права, нормативных регуляторов ранних и переходных обществ, исторических форм возникновения и существования права, понятиях права в различных версиях правопонимания, сущности и социального назначения права.

— особое внимание следует обратить на то, что одним из признаков права является его формальная определенность. Правовые нормы должны быть обязательно объективированы, выражены вовне, содержаться в тех или иных формах, которые являются способом их существования, формами жизни.

Тема. Нормы права

Содержание:

1. Понятие нормы права. Логическая структура: общая и отраслевая.
2. Классификация норма права.
3. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах.

Задания для подготовки:

— при подготовке к лекции по данной теме должны располагать необходимым уровнем знаний, касающихся понятия и признаков права, его внутреннего строения, места и роли права в системе нормативных регуляторов общественных отношений. К составным элементам права относятся: правовые идеи, правовые нормы, правовые ценности, правовые факты. Слушателям важно иметь четкое представление о широком и узком понимании права, объективном и субъективном в праве. Норма права – это первичный элемент системы права. Поэтому при изучении данной темы обучающимся важно ориентироваться в системе их основных и факультативных признаков.

— особое внимание следует обратить на то, что право представляет собой сложную и многообразную систему юридических норм, общих правил поведения, распространяющихся на большой круг лиц и ситуаций и функционирующих относительно длительный период времени. Норма права выступает одной из наиболее важных разновидностей действующих в обществе социальных норм. Социальное назначение правовых норм определяется их регулирующей ролью.

МОДУЛЬ 2.

Тема. Правотворчество и систематизация права. Юридическая техника

Содержание:

1. Понятие правотворчества. Виды правотворчества.
2. Законотворческий процесс: понятие и стадии.
3. Пределы действия нормативных актов. Систематизация нормативных правовых актов.
4. Понятие юридическая техника. Виды юридической техники.
5. Юридические документы: понятие, признаки, классификация.
6. Техничко-правовые категории в юридической технике.

Задания для подготовки:

— особое внимание следует обратить на то, что правотворчество – это деятельность прежде всего государственных органов по принятию, изменению и отмене юридических норм. Сущность правотворчества состоит в возведении государственной воли в нормы права, в форму юридических предписаний,

имеющих общеобязательный характер. Правотворчество заключается в принятии новых норм права, отмене либо совершенствовании старых путем внесения изменений и дополнений. Правотворчество относится к основным функциям государства, поэтому при подготовке к лекции обучающиеся должны повторить пройденный материал, касающийся функций и механизма государства, понятия и признаков права, источников права.

— для более глубокого понимания правил, приемов, средств и способов юридической техники важно хорошо уяснить понятие и стадии правотворческого процесса, порядок опубликования и вступления в юридическую силу нормативных правовых актов, пределы их действия. Обучающиеся при изучении данной темы должны различать отдельные виды юридической техники, обслуживающие собственно правотворческий процесс, а также процессы применения и толкования права.

Тема. Система права и система законодательства

Содержание:

1. Понятие системы права. Система права и правовая система.
2. Предмет и метод правового регулирования.
3. Публичное и частное право. Система права и система законодательства.

Задания для подготовки:

— изучение данной темы предполагает наличие у обучающихся знаний по вопросам понятия, признаков и функций права, правовых норм, систематизации права, понятие и видов правотворчества, источников права, юридической техники. Системность – общее свойство всех типов права. Система права показывает, из каких элементов, частей состоит право и как они соотносятся между собой. Под системой права понимается внутренняя его структура, складывающаяся объективно как отражение реально существующих и развивающихся общественных отношений. Фактический социальный строй общества, государства определяет ту или иную систему права, его отрасли, институты. Структура права предопределена в конечном счете характером общественных отношений на том или ином этапе исторического развития.

Тема. Правовые отношения

Содержание:

1. Понятие и классификация правоотношений.
2. Составные элементы и структура правоотношений: субъекты, объекты и содержание правоотношений.
3. Понятие юридических фактов и их классификация. Простые и сложные юридические факты.

Задания для подготовки:

— особое внимание следует обратить на то, что право – особый, официальный регулятор общественных отношений. Регулируя общественные отношения, право тем самым придает им правовую форму. Правоотношения –

следствие действия права как социального и государственного института. Право регулирует далеко не все, а лишь наиболее принципиальные отношения, имеющие существенное значение для интересов государства, общества, нормальной жизнедеятельности людей;

— рассмотрение вопросов, касающихся понятия и признаков права, системы права, юридической техники, функций и механизма государства позволит обучающимся более детально уяснить понятие и признаки правоотношений как особого вида общественных отношений, рассмотреть их структуру, провести видовую градацию.

Тема. Реализация права. Пробелы и коллизии в праве. Толкование права

Содержание:

1. Понятие реализации права. Формы реализации права. Правоприменение как особая форма реализации права.
2. Правоприменительные акты: понятие и классификация.
3. Понятие пробельности в праве. Коллизионность права.
4. Понятие толкования права. Способы толкования права.
5. Виды толкования права. Акты толкования права.

Задания для подготовки:

— особое внимание следует обратить на то, что процесс реализации права протекает под влиянием целого ряда факторов – социально-экономических, политических, культурных, нравственных, психологических, организационных и других. Механизм реализации права довольно сложный и многоаспектный. Реализация права представляет собой комплекс взаимосвязанной правовой деятельности, характер и направления которой зависят от особенностей тех или иных норм, их целей и содержания, юридической силы и иерархии, отраслевой принадлежности;

— особое внимание уделить пройденным вопросам, касающимся понятия и признаков права, его внутренней структуры, правовым нормам, их основным разновидностям, механизма государства, системы государственных органов. Изучение темы включает в себя анализ двух основных юридических процессов осуществления права – реализации субъективного права и реализации объективного права.

МОДУЛЬ 3.

Тема. Механизм правового регулирования

Содержание:

1. Понятие механизма правового регулирования. Элементы механизма правового регулирования.
2. Типы, методы и способы правового регулирования. Пределы правового регулирования.
3. Понятие правосознания. Функции, виды и уровни правосознания.

4. Понятие «правовая культура». Правовой реализм, правовой идеализм и правовой нигилизм.

Задания для подготовки:

— право как инструмент социального управления призвано упорядочивать общественные отношения, обеспечивая реализацию позитивных интересов субъектов. Механизм правового регулирования представляет собой систему различных по своей природе и функциям юридических средств, позволяющих достигать его целей. Понятие механизма правового регулирования позволяет собрать и систематизировать юридические средства правового воздействия на общественные отношения, обозначить их место и роль.

— особое внимание необходимо уделить вопросам понятия и признаков права, системы права, ее структурным элементам, реализации и толкования юридических норм.

— правосознание — одна из форм общественного сознания, играющая особую роль в судебной, прокурорской, следственной практике. С помощью правосознания осмысливаются, оцениваются, анализируются все элементы правовой системы общества. Правосознание тесно связано с правовой культурой, правовой образованностью гражданина. Правовая культура отражает деятельность человека не только непосредственно в правовой сфере, но и за ее пределами, связанную с применением правовых знаний. При изучении данной темы обучающиеся должны понимать, что правовое регулирование, его границы и эффективность самым непосредственным образом зависят и определяются уровнем развития правового сознания и правовой культуры.

Тема. Правомерное поведение и правонарушение

Содержание:

1. Понятие правомерного поведения. Типология правомерного поведения.

2. Понятие правонарушения. Юридическая конструкция состава правонарушения.

3. Виды правонарушений.

Задания для подготовки:

— правомерное поведение — важнейшая социальная характеристика личности, сущность которой проявляется в практической деятельности. Правомерное поведение — это такое поведение, которое соответствует требованиям юридических норм. Подчинением правовым императивам обусловлено жизненным опытом индивида, его культурными, нравственными и правовыми воззрениями.

— противоправное поведение противостоит правомерному. По своей направленности и содержанию эти понятия выступают как антиподы, характеризуются полярностью. Правонарушения подрывают основы нормальной жизни общества, режим законности и правопорядка. При подготовке к лекции обучающимся необходимо особо остановиться на вопросах понятия и признаков права, механизма государства, правоотношениях, реализации права.

— материал данной темы позволяет обучающимся получить необходимое и достаточное представление о двух формах социального поведения – правомерного и неправомерного поведения.

Тема. Юридическая ответственность

Содержание:

1. Общая теория юридической ответственности. Цели, функции и принципы юридической ответственности.

2. Обстоятельства, исключаящие юридическую ответственность. Основания освобождения от юридической ответственности.

Задания для подготовки:

— необходимо повторить материал, касающийся вопросов понятия и принципов права, реализации права, правоотношений, правомерного поведения и правонарушений;

— особое внимание важно уделить понятию, признакам и видам правонарушений, их юридическому составу;

— поведение человека должно быть социально полезным, общество обладает правом на социальный контроль за действиями своих членов. Только таким образом можно обеспечить порядок и организованность в обществе;

— важно уяснить понятия и признаки юридической ответственности, понимаемой как необходимость для виновного лица подвергнуться мерам государственного воздействия, претерпеть определенные отрицательные последствия.

Тема. Законность и правопорядок. Права человека.

Содержание:

1. Понятие законности. Законность и право. Законность и государство. Принципы и гарантии законности.

2. Понятие правопорядка. Система правопорядков.

3. Права человека и гражданина. Эволюция концепции прав человека. Основные исторические документы.

4. Система прав человека. Международно-правовые институты защиты прав человека.

Задания для подготовки:

— подготовка к лекции основывается на знании обучающимися вопросов, посвященных понятию и признакам права, системе права и системе законодательства, юридической техники, правомерному поведению, правонарушениям и юридической ответственности;

— законность связана с неуклонным и строгим соблюдением всеми субъектами права существующих в стране законов и основанных на них подзаконных нормативных актов;

— правопорядок – это система отношений, охраняемых, защищаемых, регулируемых правом. Особое внимание необходимо уделить факторам, влияющим на уровень законности и правопорядка;

— поиск оптимальной модели взаимоотношения государства и личности всегда представляет собой сложнейшую проблему. Эти модели в решающей степени зависят от характера общества, типа собственности, демократии, развитости экономики, культуры. Права и свободы человека являются естественными и неотчуждаемыми, признаются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав человека – обязанность государства;

— необходимо подробно остановиться на вопросах сущности и социального назначения государства, функций государства, понятия и признаков права, реализации права, правомерного поведения, правонарушений и юридической ответственности;

— необходимо ознакомиться с различными теоретическими подходами в исследовании взаимоотношений между государством и личностью.

Тема. Правовые системы современности

Содержание:

1. Понятие правовой системы. Виды правовых систем: общее и особенное.
2. Различия между понятиями система права, правовая система и правовая семья.
3. Сравнительное правоведение: метод, наука и дисциплина (модуль).
4. Процессы глобализации и правовые системы.

Задания для подготовки:

— правовая система – интегрирующая категория, отражающая всю правовую организацию общества. Помимо права как стержневого элемента правовая система включает в себя множество других слагаемых: правотворчество, правосудие, юридическую практику, нормативные, правоприменительные акты, акты толкования права, правоотношения, субъективные права и юридические обязанности, законность, механизмы правового регулирования, правосознание и т.п.;

— необходимо особое внимание уделить темам, посвященным источникам права, системе права и системе законодательства, реализации и толкованию права;

— следует ознакомиться с современными точками зрения по вопросу взаимодействия, взаимовлияния, взаимообогащения правовых систем, особенно в условиях глобализации и унификации социально-экономических и социо-культурных условий общественного развития.

МОДУЛЬ 4.

Тема. Понятие государства. Функции государства

Содержание:

1. Понятие и признаки государства.
2. Понятие государства в различных версиях правопонимания. Политическая теория государства. Социологическая теория государства. Юридическая теория государства.

3. Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства: формационно-стадиальная типология и цивилизационно-циклическая типология.
4. Традиционное государство и современное государство. Территориальное государство. Сословное государство. Национальное государство. Гражданское государство
5. Функции государства: понятие и классификация. Формы и методы осуществления функций государства.

Задания для подготовки:

— государство – это выделившаяся из общества и обусловленная его социально-экономическим укладом, традициями, культурой политическая организация суверенной публичной власти. Государство как управляющая система имеет собственную внутреннюю логику развития, четкую структурную организацию, специфический механизм взаимодействия структурных элементов.

— необходимо повторить учебный материал, полученный при изучении предметов «История» и «Обществознание» в рамках среднего (полного) образования, особое внимание уделив признакам, конституирующим государственность как таковую, конкретным признакам, характеризующим исторические разновидности института государства, возникающего на тех или иных фазах социально-экономического и социально-политического развития социальных систем.

Тема. Форма государства

Содержание:

1. Понятие форма государства. Форма правления, форма территориального устройства и форма политического режима.
2. Межгосударственные объединения.

Задания для подготовки:

— на форму государства, как способ организации политической власти, влияют факторы социально-экономического, национально-исторического, географического, религиозного характеров. От формы государства в значительной степени зависит и политическая жизнь общества, и устойчивость политических институтов.

— необходимо восполнить знания по «Истории» и «Обществознанию», полученные в рамках среднего (полного) образования.

— особое внимание необходимо уделить историческим формам возникновения государства, моделям государственности, повторить основные теории происхождения государства.

Тема. Механизм государства

Содержание:

1. Понятие «механизм государства». Функции государства и механизм государства. Принцип разделения государственной власти и механизм государства.

2. Понятие государственного органа. Система и виды государственных органов.

3. Принципы организации и деятельности органов государства.

4. Государственная служба.

Задания для подготовки:

— государство действует, проявляет себя только как система, как упорядоченная совокупность специальных органов, коллективов людей, осуществляющих управление делами общества от его имени и в пределах предоставленных полномочий. Механизм государства – это организационная и материальная сила, располагая которой государство проводит определенную политику. Анализ государства с позиций его механизма позволяет выявить место и роль каждого элемента в системе государственного властвования, определить его оптимальную структуру, иерархические связи с иными элементами.

— необходимо повторить пройденный материал, посвященный вопросам происхождения государства и права, понятия и функций государства, форм государства.

— важно проанализировать государство не только как политическую корпорацию граждан, но и административное учреждение.

— необходимо знать понятие государства, материальные (содержательные) и формальные (инструментальные) функции государства, методы и формы их реализации, тенденции развития функций государства в условиях глобализации.

Тема. Государство в политической системе общества

Содержание:

1. Понятие и уровни политической системы общества. Место государства в политической системе.

2. Государство и гражданское общество.

Задания для подготовки:

— необходимо повторить пройденный материал, уяснив, что государство как политический и юридический институт существует в системе социальных отношений; понимать различия между политической и гражданской составляющей социальной системы, которое фиксируется категориями гражданское общество и политической общество или государство.

2.3. Занятия семинарского типа

МОДУЛЬ 1.

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права

1. Предмет теории государства и права и его содержание. Соотношение предмета и объекта теории государства и права.

2. Место теории государства и права в системе социальных и юридических наук.
3. Функции теории государства и права.
4. Методология теории государства и права.
5. Структура теории государства и права как дисциплины (модуля).

Задания для подготовки:

1. Изучить рекомендованную учебную литературу по теме.
2. Составить сравнительную таблицу «Методы теории государства и права».

При изучении данной темы необходимо учитывать следующее:

— каждая наука имеет свой предмет исследования – определенный круг явлений и категорий;

— «Теория государства права» занимает определенное место в системе общественных наук как с точки зрения своего предмета, так и методов исследования;

— сложность и разнообразие методологии теории государства и права предопределяет многообразие подходов к изучению государственно-правовых явлений;

— необходимо различать различные формы выражения теории государства и права – как научной и дисциплины (модуля).

Тема 2. Происхождение государства и права

1. Институты власти и нормативного регулирования в первобытном обществе.
2. Современные подходы к пониманию причин возникновения государства и права.
3. Модели возникновения государства – западная и восточная государственность.
4. Основные теории возникновения государства и права.

Задания для подготовки:

1. Изучить рекомендованную учебную литературу по теме.
2. Составить сравнительную таблицу «Теории происхождения государства».

При изучении данной темы необходимо учитывать следующее:

— изучение данной темы необходимо рассматривать в широком контексте развития первоначальных социальных систем первобытного общества, увязывая ее с переходом от присваивающей экономике к производящей экономике;

— особое внимание следует обратить на проблему соотношения форм социальной организации первобытных обществ и форм организации публичной власти и социально-нормативного регулирования;

- власть и право первобытного общества вытекали из коллективного начала в его организации и функционировании;
- в литературе выделяют две модели политииогенеза и государствогенеза первобытных обществ – западную и восточную;
- понимание данной темы предполагает освоение различных теорий происхождения государства и права.

Тема 3. Основные подходы к правопониманию: понятие и характеристика.

1. Основные концепции правопонимания (подходы к пониманию права).
2. Право как нормативный регулятор общественных отношений.
3. Сущность и содержание права.
4. Социальное назначение права.
5. Принципы и функции права.

Задания для подготовки:

1. Изучить рекомендованную учебную литературу по теме.
2. Составить сравнительную таблицу «Основные концепции правопонимания».
3. Найти в действующих нормативных правовых актах Российской Федерации отражение принципов права.

При изучении данной темы необходимо учитывать следующее:

- необходимо иметь в виду, что исходные представления о праве связаны с правопониманием, выступающим главным методологическим и мировоззренческим ориентиром в изучении данного явления и категории;
- различным версиям правопонимания корреспондируют различные подходы в исследовании права;
- в юридической науке сложились два подхода в определении сущности и социального назначения права – классовая и общесоциальная;
- указанные подходы получили отражение и в теории функций права, и в делении принципов права на основные и производные.

Тема 4. Право в системе социально-нормативного регулирования

1. Понятие социального регулирования. Нормативные и ненормативные регуляторы. Право в системе социального регулирования.
2. Классификация социальных норм.
3. Соотношение социальных и технических норм. Техничко-юридические нормы.
4. Право и обычаи. Право и мораль. Право и религия.

Задания для подготовки:

1. Изучить рекомендованную учебную литературу по теме.
2. Составить сравнительную таблицу «Социальные нормы».

3. Найти в действующих нормативных правовых актах Российской Федерации примеры технико-юридических норм.

При изучении данной темы необходимо учитывать следующее:

- важно понимать, что социальные системы конституируют разнообразные системы регуляции поведения;
- принято различать собственно нормативное регулирование и ненормативное, в основании которого лежат ценностные, директивные и информационные способы воздействия на сознание и действия людей;
- особое значение в общем механизме регулирования поведения занимают технические регуляторы, обеспечивающие наиболее эффективные способы взаимодействия с предметами природного мира, предметами и средствами труда, техническими средствами;
- все социальные нормы, действующие как в традиционном и современном обществе, имеют своей целью упорядочивание социальных отношений, внесения в них определенности;
- важно не только различать отдельные формы социального регулирования – обычаи, мораль, религию и право, но, прежде всего их взаимоналожение, пересечение, коллизии в реальном процессе социального общения.

Тема 5. Понятие и виды форм (источников) права

- 1.** Понятие «форма (источник права)». Соотношение понятий «форма права» и «источник права».
- 2.** Виды источников права. Общая характеристика.
- 3.** Обычное право и правовой обычай.
- 4.** Судебное право. Судебный прецедент.
- 5.** Нормативный правовой акт: понятие, признаки и система.

Задания для подготовки:

- 1.** Изучить рекомендованную учебную литературу по теме.
- 2.** Составить схему «Иерархия нормативных правовых актов в Российской Федерации».

При изучении данной темы необходимо учитывать следующее:

- существуют различные подходы к определению соотношения понятий «источник права» и «форма права»: отождествление и различение данных категорий;
- выделяют источники права в материальном смысле и источники права в юридическом или формальном смысле. Источник права в юридическом смысле – это и есть форма выражения, фиксирования, позитивации объективного права;
- освоение материала данной темы предполагает знание основных форм права – правовых обычаев, правовых прецедентов, правовых доктрин, нормативных правовых актов, с которыми связано развитие и функционирование различных правовых систем.

Тема 6. Нормы права

1. Понятие и признаки нормы права.
2. Логическая структура нормы права.
3. Классификация норм права.
4. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах.

Задания для подготовки:

1. Изучить рекомендованную учебную литературу по теме.
2. Составить схему «Классификация норм права».

При изучении данной темы необходимо учитывать следующее:

— норма права – это первичный элемент системы права, поэтому необходимо четко ориентироваться в системе их основных и факультативных признаков;

— важно различать нормы-предписания, нормы-цели, нормы-дефиниции и другие специальные правила с точки зрения состава образующих элементов, структуры и выполняемых функций в механизме правового регулирования;

— в правовой науке выделяют различные виды гипотезы, диспозиции и санкции как элементов структуры нормы права;

— для более четкого представления о взаимосвязи правил поведения и форм их объективации следует внимательно рассмотреть выработанные юридической практикой варианты изложения правовых норм в статьях нормативных актов: прямой, отсылочный и бланкетный.

МОДУЛЬ 2.

Тема 7. Правотворчество и систематизация права

1. Правообразование и правотворчество.
2. Понятие, принципы и виды правотворчества.
3. Правотворческий процесс. Законодательный процесс.
4. Стадии законодательного процесса.
5. Пределы действия нормативных актов.
6. Систематизация нормативных правовых актов.

Задания для подготовки:

1. Изучить рекомендованную учебную литературу по теме.
2. Составить схему «Стадии законодательного процесса в Российской Федерации».
3. Составить сравнительную таблицу «Систематизация нормативных правовых актов».

При изучении данной темы необходимо учитывать следующее:

— существуют различные формы юридического процесса, обеспечивающего формирование развитие и воспроизводство права;

— выделяют процесс собственно нормообразования, правотворчества и законотворчества;

— понятием «правотворчество» охватывают все виды и способы деятельности по формулированию и оформлению волевых решений общее правило поведения;

— правотворчество применительно к различным типам правовых систем характеризуется определенным субъектным составом, процедурами выработки нормативных правовых положений, стадиями выработки и принятия правил поведения;

— существенное значение при изучении темы имеют вопросы систематизации действующего нормативного массива, особенно таких форм как инкорпорация, консолидация и кодификация.

Тема 8. Юридическая техника

1. Юридическая техника: понятие и виды.
2. Средства, приемы, правила, способы юридической техники.
3. Техничко-юридические категории.
4. Юридические документы: понятие, признаки, реквизиты и виды.

Задания для подготовки:

1. Изучить рекомендованную учебную литературу по теме.
2. Составить схему «Виды юридических документов».
3. Найти в действующих нормативных правовых актах Российской Федерации примеры технико-юридических категорий.

При изучении данной темы необходимо учитывать следующее:

— под юридической техникой понимается система правил, приемов и способов подготовки, оформления, публикации нормативных правовых актов и иных правовых документов;

— необходимо различать отдельные виды юридической техники, обслуживающие собственно правотворческий процесс, а также процессы применения и толкования права;

— особое внимание необходимо обратить на правила построения и оформления нормативных правовых актов, реквизиты отдельных видов юридических документов;

— существенное значение имеет вопрос роли технико-юридических категорий в механизме правового регулирования – правовых аксиом, правовых фикций, правовых презумпций.

Тема 9. Система права и система законодательства

1. Понятие и структурные элементы системы права.
2. Основные критерии деления права на отрасли: предмет и метод правового регулирования.
3. Система отраслей права.
4. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. Национальное и международное право.

5. Система права и система законодательства: предметные и функциональные связи

Задания для подготовки:

1. Изучить рекомендованную учебную литературу по теме.
2. Составить таблицу «Структурные элементы системы права».

При изучении данной темы необходимо учитывать следующее:

— ключевой элемент системы права — правовой институт (относительно автономное правовое образование, обеспечивающее целевое регулирование отдельных видов общественных отношений), теория правовых институтов составляет центральную часть теории права, поскольку они являются не-сущими конструкциями отдельных отраслей права;

— отрасли права различаются по предмету и методам правового регулирования;

— необходимо четко ориентироваться в разработанной юридической наукой материальных и формальных критериях разграничения отраслей права;

— существенное значение имеют вопросы определения и квалификации понятий «публичное и частное право», «материальное и процессуальное право», «объективное и субъективное право», а также соотношение национального и международного права.

Тема 10. Правовые отношения

1. Понятие и признаки правовых отношений.
2. Классификация правовых отношений.
3. Структура правовых отношений.
4. Субъекты правовых отношений.
5. Объекты правовых отношений.
6. Содержание правоотношений.
7. Юридические факты: понятие и классификация. Юридический со-

став.

Задания для подготовки:

1. Изучить рекомендованную учебную литературу по теме.
2. Составить схему «Структура правовых отношений».

При изучении данной темы необходимо учитывать следующее:

— понятие «правоотношение» является одной из ключевых категорий теоретического правоведения, необходимо обратить особое внимание на вопрос соотношения правовых норм и правовых отношений;

— волевое, нормативно-должное содержание права в рамках правоотношений проявляется в форме субъективных юридических прав и субъективных юридических обязанностей;

— особое внимание необходимо обратить на выявление основных характеристик правоотношений – их субъектном составе, объектах и содержании;

— различия в субъектном составе, объектах и содержании правоотношений определяют многообразие правоотношений как формы реализации права;

— особое внимание необходимо уделить вопросу классификации правоотношений и основаниям их возникновения, изменения и прекращения, простым и сложным юридическим фактам и юридическим состояниям.

Тема 11. Реализация права. Пробелы и коллизии в праве

1. Понятие и формы реализации права.
2. Правоприменение как форма реализации права. Субъекты и стадии правоприменительного процесса.
3. Правоприменительные акты: понятие, классификация, соотношение с нормативно-правовыми актами.
4. Пробелы в праве: понятие и виды. Способы устранения и преодоления пробелов.
5. Коллизии в праве. Порядок разрешения коллизий в праве.

Задания для подготовки:

1. Изучить рекомендованную учебную литературу по теме.
2. Составить сравнительную таблицу «Формы реализации права».
3. Найти в действующих нормативных правовых актах Российской Федерации нормы, регулирующие вопрос применения права по аналогии.

При изучении данной темы необходимо учитывать следующее:

— различия между двумя основными юридическими процессами осуществления права – реализации субъективного права и реализации объективного права характеризуют разнообразные формы осуществления права: соблюдение, использование и исполнение права и применение права;

— каждая форма реализации права характеризуется своим субъектным составом, юридическими действиями и процедурами;

— правоприменительная деятельность представляет собой сложный юридический процесс, в котором субъектами выступают специально уполномоченные органы, деятельность которых подчинена системе юридических критериев-требований, в совокупности обеспечивающих правомерность вырабатываемых решений;

— применение норм права оформляется актами-документами, актами применения права, юридическая природа которых обнаруживает себя при их сравнении с нормативными правовыми актами;

— необходимо четко проводить различия юридической природы пробельности правового регулирования и коллизионности права. Пробельность права – это отсутствие правового регулирования социальных отношений. Коллизионность права – это система противоречий между отдельными нормами и правовыми актами, регулирующими социальные отношения.

— юридическая теория и практика выработали ряд подходов и способов преодоления правовых пробелов и разрешения правовых коллизий. Особое внимание следует уделить анализу объективных и субъективных факторов их возникновения, политических, экономических и юридических причин их формирования и развития.

Тема 12. Толкование права

1. Понятие и роль толкования права.
2. Способы (приемы) толкования права.
3. Виды толкования права. Субъекты толкования.
4. Акты толкования права: понятия и классификация.
5. Акты толкования права и нормативные правовые акты.

Задания для подготовки:

1. Изучить рекомендованную учебную литературу по теме.
2. Составить схему «Виды толкования права».
3. Подобрать в действующих нормативных правовых актах Российской Федерации примеры правовых норм для иллюстрации отдельных способов толкования права.

При изучении данной темы необходимо учитывать следующее:

— под толкованием норм права понимается деятельность, направленная на установление юридического содержания права, раскрытие действительной воли законодателя;

— толкование права – сложное комплексное явление, сочетающие элементы исследования, понимания права и формального разъяснения права, имеющего определенные правовые последствия;

— юридическая практика выработала ряд общепризнанных способов толкования права, необходимо четко различать их место и значение в общем механизме реализации и применения права;

— результат толкования права составляют акты толкования или интерпретационные акты, которые обладают собственной структурой, содержанием, формой и реквизитами;

— юридическая квалификация актов толкования права предполагает их сравнение с нормативными правовыми актами и актами применения права.

— особое место в изучении данной темы имеет вопрос роли толкования права применительно к различным типам правовых систем.

МОДУЛЬ 3.

Тема 13. Механизм правового регулирования

1. Правовое регулирование и правовое воздействие: общее и особенное.
2. Понятие механизма правового регулирования. Узкий и широкий подход.
3. Стадии механизма правового регулирования.
4. Типы, методы и способы правового регулирования.
5. Эффективность и пределы правового регулирования.

Задания для подготовки:

1. Изучить рекомендованную учебную литературу по теме.
2. Составить схему «Стадии механизма правового регулирования».
3. Подобрать в действующих нормативных правовых актах Российской Федерации примеры правовых норм для иллюстрации способов правового регулирования.

При изучении данной темы необходимо учитывать следующее:

— механизм правового регулирования является сложной правовой категорией, включающей в себя широкий круг элементов, обеспечивающих в совокупности процесс юридической организации общественных отношений — нормы права, правоотношения, юридические факты;

— именно в сочетании норм права, правоотношений и юридических фактов в рамках единого юридического процесса реализуются основные функции права;

— правовое регулирование имеет свои границы, определяемые природой социальных отношений, возможностями юридических средств, уровнем развития правовой культуры общества в целом.

Тема 14. Правовое сознание и правовая культура

1. Понятие, структурные элементы и функции правосознания.
2. Уровни и формы правосознания.
3. Понятие, структурные элементы и функции правовой культуры.
4. Правовой нигилизм и правовой идеализм: понятие, причины и формы выражения.
5. Правовое воспитание.

Задания для подготовки:

1. Изучить рекомендованную учебную литературу по теме.
2. Подготовиться к дискуссии по теме «Правовая культура и правосознание в современной России».

При изучении данной темы необходимо учитывать следующее:

— правовое регулирование, его границы и эффективность самым непосредственным образом определяются уровнем развития правового сознания и правовой культуры;

— правовое сознание и правовая культура связаны с социокультурными основаниями происхождения, развития и функционирования права как системы правовых идей, правовых ценностей и правовых норм;

— содержание правосознания определяется его аксиологической природой — нормативно пониманием права, отношением к праву и оценкой права в терминах должного и недолжного в юридических формах и способах правового регулирования общественных отношений;

— в процессе изучения темы необходимо овладеть такими категориями как структура и функции правосознания;

— правовая культура характеризует качественные состояния социальных систем, уровни развития правовой действительности и ее составных частей – правовых институтов, законодательства, правового образования и воспитания;

— правовая культура охватывает правосознание в различных формах его существования и выражения, правовое сознание и правовая культура взаимозависимы и взаимоопределяют друг друга.

Тема 15. Правомерное поведение и правонарушение

1. Понятие, виды, объективная и субъективная стороны правомерного поведения.
2. Понятие и признаки правонарушения. Юридическая конструкция состава правонарушения: элементы и характеристика.
3. Виды правонарушений.
4. Профилактика правонарушений.

Задания для подготовки:

1. Изучить рекомендованную учебную литературу по теме.
2. Составить таблицу «Состав правонарушения: элементы и характеристика».
3. Найти в действующих нормативных правовых актах Российской Федерации направления профилактики правонарушений.

При изучении данной темы необходимо учитывать следующее:

— существуют две формы социального поведения – правомерное (сознательные волевые действия физических и юридических лиц, соответствующие предписаниям правовых норм) и неправомерное поведение (синоним отклоняющегося от нормативно установленного стандарта социального поведения), обе формы поведения характеризуются определенными признаками;

— принимая во внимание волевой аспект обеих форм социального поведения, следует различать объективные и субъективные основания правомерного и неправомерного поведения - их субъектов, объекты, объективную сторону и субъективную сторону;

— при изучении категории правонарушения следует различать причины и условия правонарушений, принимая во внимание, что борьба с правонарушениями включает в себя два основных направления: предупреждение совершения правонарушений и последовательное применение мер юридической ответственности.

Тема 16. Юридическая ответственность

1. Понятие, признаки, основания юридической ответственности.
2. Цели, функции и принципы юридической ответственности.
3. Виды и меры юридической ответственности.
4. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Основания освобождения от юридической ответственности.

Задания для подготовки:

1. Изучить рекомендованную учебную литературу по теме.
2. Составить таблицу «Виды юридической ответственности».

При изучении данной темы необходимо учитывать следующее:

— вопросы юридической ответственности занимают центральное место в теории государства и права, юридическая ответственность является сложной правовой категорией и правовым институтом;

— необходимо изучить весь комплекс признаков, квалифицирующих юридическую ответственность как форму и меру социального государственного принуждения;

— следует раскрыть цели, функции и принципы юридической ответственности, основания юридической ответственности;

— нормативным основанием юридической ответственности являются нормы права, а фактическим основанием — правонарушение;

— необходимо четко различать отдельные виды юридической ответственности по их отраслевой принадлежности, содержанию, формам осуществления и санкциям;

— принципиальное значение имеют вопросы, касающиеся обстоятельств, исключающих юридическую ответственность (невменяемость, недееспособность и др.), а также оснований освобождения от юридической ответственности, исходя из законодательных определений.

Тема 17. Законность и правопорядок

1. Понятие законности.
2. Принципы и гарантии законности.
3. Понятие правопорядка. Соотношение законности и правопорядка.
4. Национальный и международный правопорядок.

Задания для подготовки:

1. Изучить рекомендованную учебную литературу по теме.
2. Подготовиться к дискуссии о соотношении национального и международного правопорядка.

При изучении данной темы необходимо учитывать следующее:

— законность и правопорядок являются сложными категориями, поскольку в юридической науке понятие «законность» раскрывается исходя из различных представлений о формах и способах правовой организации социальных систем;

— под законностью понимается принцип государственно-правовой жизни в целом, метод государственного управления, как юридический режим поведения субъектов права;

— необходимо усвоить наличие широкой совокупности принципов законности, рассматриваемых в качестве основополагающих начал, идей и требований, предъявляемых к различным субъектам права в рамках определен-

ного социального порядка общественных отношений, все эти принципы являются не абстрактными категориями, а «выстраданными» на практике формами организации общества на правовых началах;

— правопорядок в этом смысле является ничем иным, как манифестацией принципа законности, это одновременно реализованная и нереализованная законность;

— факторами, способствующими законности и правопорядку, являются, в конечном итоге, все составные элементы действующей правовой системы — система права, система законодательства, система правового образования и воспитания.

Тема 18. Права человека

1. Теоретические подходы. Эволюция концепции прав человека.
2. Правовой статус личности: понятие, структура и виды.
3. Гарантии прав и свобод личности. Ограничения прав и свобод личности.
4. Международно-правовые акты и права человека.

Задания для подготовки:

1. Изучить рекомендованную учебную литературу по теме.
2. Составить схему «Структура правового статуса личности».
3. Подготовиться к дискуссии на тему «Права человека в современном мире».

При изучении данной темы необходимо учитывать следующее:

— существуют различные теоретические подходы в исследовании взаимоотношений между государством и личностью, отдельные исторические эпохи в развитии правовых систем демонстрировали различное понимание места и роли человека в государственно-организованных обществах;

— различные исторические группировки и модификации социальных систем — цензовых, кастовых, сословных, классовых, определяли свои собственные формы и методы фиксирования правового положения личности в ее структуре;

— правовой статус личности, его содержание, условия приобретения, реализации и утраты во всем разнообразии составляющих элементов итог длительной правовой эволюции;

— необходимо знать основные юридические документы, характеризующие исторические эпохи в развитии концепции прав человека и гражданина;

— важной частью изучения темы является знакомство с международно-правовыми актами в области политико-правовых отношений.

Тема 19. Правовые системы современности

1. Понятие правовой системы.
2. Различия между понятиями система права, правовая система и правовая семья.

3. Классификация правовых систем в современном мире.
4. Характеристика основных правовых систем.
5. Глобализация и правовые системы современности.

Задания для подготовки:

1. Изучить рекомендованную учебную литературу по теме.
2. Составить сравнительную таблицу «Основные правовые системы в современном мире».

При изучении данной темы необходимо учитывать следующее:

- в каждой стране действует собственная исторически сложившаяся национальная правовая система;
- наряду с особенными характеристиками правовых систем, их объединяет как общая история или общие источники возникновения и существования, так и общие конститутивные признаки, выражающие их принадлежность к более широким культурно-историческим и юридическим массивам;
- необходимо понимать и знать критерии объединения, интеграции отдельных национальных правовых систем в правовые комплексы – правовые семьи;
- следует ознакомиться с современными точками зрения по вопросу взаимодействия, взаимовлияния, взаимообогащения правовых систем, особенно в условиях глобализации и унификации социально-экономических и социо-культурных условий общественного развития;
- важной частью изучения темы является вопрос формирования в составе теоретической юриспруденции особого научного направления – сравнительного права как научного метода, самостоятельной научной и дисциплины (модуля) в корпусе юридических наук.

МОДУЛЬ 4.

Тема 20. Понятие и функции государства

1. Понятие, основные и факультативные признаки государства.
2. Понятие государства в различных версиях правопонимания. Политическая теория государства. Социологическая теория государства. Юридическая теория государства.
3. Типология государств. Формационный и цивилизационный подходы к типологии государства. Традиционное и современное государство. Переходное государство.
4. Функции государства: понятие и классификация.

Задания для подготовки:

1. Изучить рекомендованную учебную литературу по теме.
2. Составить таблицу «Классификация функций государства».

При изучении данной темы необходимо учитывать следующее:

— всем государствам присущи общие признаки, объединенные в понятие «государство», необходимо различать признаки, конституирующие государственность как таковую, и конкретные признаки, характеризующие исторические разновидности института государства, возникающие на тех или иных фазах социально-экономического и социально-политического развития социальных систем;

— раскрыть «сущность государства» означает выявить в нем основное начало, определяющее его объективную необходимость и смысл, необходимо разграничивать «сущность государства» и «социальное назначение государства»;

— необходимо различать основные категории, относительно которых выстраивается теория и понятие государства – власть, публичная власть, политическая власть, государственная власть;

— государственная власть – это разновидность социальной власти, институционально оформленной в систему государственных органов, обладающей верховенством и суверенитетом, в составе государственной власти как категории теоретического государствоведения выделяют такие элементы как субъекты, объекты, содержание, режимы и ресурсы властвования;

— особое внимание следует уделить вопросу исторической типологии государств, формационному и цивилизационному подходам, активно развивающимся в теории вопроса.

Тема 21. Форма государства

1. Понятие «форма государства». Теория трех элементов.
2. Формы правления: понятие и виды.
3. Формы государственного устройства: понятие и виды.
4. Формы политического режима: понятие и виды.
5. Межгосударственные объединения.

Задания для подготовки:

1. Изучить рекомендованную учебную литературу по теме.
2. Составить схему «Форма государства», отразив все элементы формы государства и их разновидности.

При изучении данной темы необходимо учитывать следующее:

— форма государства раскрывает структурные особенности его внутренней организации, необходимо исходить из концепции трех элементов понятия «форма государства»: форма правления, форма территориального устройства и форма политического режима;

— последовательное освоение элементов формы государства позволит выстроить достаточно полное представление о системе государственных институтов, их взаимных отношениях, политических и юридических основаниях организации и воспроизводства власти;

— следует уделить особое внимание такой категории анализа как межгосударственные объединения, для современной эпохи различные конфигурации политических и институциональных объединений имеет существенное значение, необходимо рассмотреть отличительные признаки отдельных форм объединений государств.

Тема 22. Механизм государства

1. Понятие, признаки и структура механизма государства.
2. Механизм государства и функции государства. Механизм государства и государственная власть.
3. Государственный орган: понятие, виды, состав и компетенция.
4. Принципы организации и деятельности органов государства.
5. Государственная служба.

Задания для подготовки:

1. Изучить рекомендованную учебную литературу по теме.
2. Составить таблицу «Виды государственных органов».

При изучении данной темы необходимо учитывать следующее:

— существует органическая связь между механизмом государства и выполняемыми государством внешними и внутренними функциями, а также отображение принципа разделения государственной власти на отдельные ветви в построении и организации деятельности государства;

— следует уделить внимание базовым характеристикам законодательных, исполнительных и судебных органов государственной власти, порядку образования структуре и компетенции;

— необходимо рассмотреть вопросы прохождения государственной службы в каждой из подсистем механизма государства, систему должностей и нормативно-правовых актов, определяющих права и обязанности государственных служащих.

Тема 23. Государство в политической системе общества

1. Понятие, элементы и признаки общества как системы. Исторические типы обществ.
2. Понятие, условия формирования и элементы гражданского общества. Государство и гражданское общество.
3. Понятие и уровни политической системы.
4. Место государства в политической системе.

Задания для подготовки:

1. Изучить рекомендованную учебную литературу по теме.
2. Составить схему «Политическая система общества».

При изучении данной темы необходимо учитывать следующее:

— государство как политический и юридический институт существует в системе социальных отношений, его формирование и условия развития в определяющей степени связаны и зависят от типа общественной системы, в которой государство получает свое предметное – институциональное и функциональное выражение;

— существуют различия между политической и гражданской составляющей социальной системы, которое фиксируется категориями «гражданское общество» и «политическое общество» или «государство»;

— политическая система связана и определяется необходимостью осуществления политической власти, ядро политической системы составляет государство;

— через взаимодействие государства с другими элементами политической системы реализует себя политический процесс организации и воспроизводства государственной власти, необходимо составить развернутое представление о роли и месте политических партий, средств массовой информации, общественных организаций и религиозных институтов в данном процессе.

Тема 24. Правовое государство. Социальное государство

1. Понятие и признаки правового государства.
2. Понятие и признаки социального государства.
3. Функции социального государства.
4. Модели социального государства: история и современность.
5. Соотношение правового и социального государства.

Задания для подготовки:

1. Изучить рекомендованную учебную литературу по теме.
2. Составить схему «Модели социального государства».
3. Найти в Конституции Российской Федерации положения, отражающие правовое и социальное государство.

При изучении данной темы необходимо учитывать следующее:

— необходимо понять сложную природу современной государственности в ее историческом - политико-правовом и социально-экономическом развитии;

— правовое государство и социальное государство взаимосвязанные, но не совпадающие категории и понятия, обе модели организации и осуществления публичной власти имеют определенную историческую традицию, доктринальные и концептуальные основания;

— освоение материала темы определяется необходимостью более глубокого понимания проблемы соотношения фундаментальных прав человека и социального государства;

— изучение социальной политики конкретного государства предполагает сравнение отдельных национальных моделей социального государства, роли международных социальных стандартов.

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) «Теория государства и права»:

- поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций;
- написание эссе или реферата по заданной теме;
- подготовка и участие в научных студенческих конференциях;
- подготовка презентаций Power Point;
- составление схем, таблиц;
- выполнение заданий преподавателя.

Модели (особенности) самостоятельной работы на очной форме обучения по отдельным разделам и темам (включая задания по каждой теме)

№ п/п	Название темы	Задание для самостоятельной работы	Форма контроля преподавателем
1	Развитие «Теории государства и права» как науки и дисциплины (модуля): история и современность	Составить библиографию научных публикаций дореволюционного периода, советского и современного этапов развития отечественного правоведения (по материалам историко-правовых журналов и интернет-ресурсам)	Обсуждение на практическом занятии по вопросу истории и методологии юридической науки
2	Теоретико-методологический статус научной дисциплины (модуля): предмет, структура, функции, методы.	Подготовить доклад с изложением основных точек зрения по данной теме	Обсуждение доклада на практическом занятии
3	Междисциплинарные связи теории государства в системе юридических и социальных наук	Подготовка сообщения и дискуссия в форме «круглого стола»	Участие в дискуссии на практическом занятии; оценка активности участия и результатов дискуссии по балльно-рейтинговой системе (актуальность и полнота раскрытия темы)
4	Правопонимание и теория государства и права. Современные подходы и концепции	Подготовка реферата на данную тему по материалам «круглых столов в журналах «Советское государство и право» и «Государство и право»	Дискуссия на практическом занятии; оценка результатов по балльно-рейтинговой системе
5	Право в системе социально-нормативного регулирования	Подготовка доклада на тему «Моральность права;	Обсуждение доклада на практическом занятии
6	Источники права (по материалам работ отечественных ученых и труда французского правоведа Реми Кабрияка «Кодификации», М., 2007).	Подготовка реферата на тему «Время кодификаций: эпохи исторических перемен или социальной стабильности».	Обсуждение тезисов реферата на практическом занятии; оценка результатов по балльно-рейтинговой системе

7	Правотворчество и законо-творчество: общее и особенное в юридических процессах	Подготовка письменной ра-боты	Проверка письменных ра-бот; оценка результатов по балльно-рейтинговой си-стеме
8	Юридическая техника или тех-ника прикладного юридиче-ского анализа	Участие в дискуссии на тему «К вопросу о соотношении тео-рии и практики в юридической науке»	Оценка участия и резуль-татов дискуссии по балльно-рейтинговой си-стеме
9	Система права: публичное и частное право	Обзор публикаций и подго-товка сообщения для выступ-ления на практическом занятии	Дискуссия и обсуждение на практическом занятии
10	Общерегулятивные и отрасле-вые правоотношения: общее и особенное	Подготовка сообщения на практическом занятии	Обсуждение на практиче-ском занятии
11	Понятие и классификация юридических фактов	Письменная работа	Проверка письменных ра-бот
12	Правоприменительные акты: понятие и классификация	Письменная работа	Устный опрос
13	Пробелы и коллизии в праве	Участие в дискуссии	Оценка участия в дискус-сии
14	Толкование права	Устные сообщения на практи-ческом занятии	Обсуждение на практиче-ском занятии
15	Пределы правового регулиро-вания	Письменная работа	Проверка письменных ра-бот
16	Правосознание и правовая культура	Доклад на тему «Правовая культура традиционного и со-временного общества. Россий-ский правовой опыт»	Практическое занятие в интерактивной форме.
17	Правонарушение и юридиче-ская ответственность	Письменная работа	Обсуждение устных сооб-щений на тему доклада
18	Правовые системы современ-ности	Письменная работа	Устный опрос
19	Права человека	Доклад на тему «Междуна-родно-правовое регулирование в области прав человека и гражданина»	Дискуссия на практиче-ском занятии по теме до-клада
20	Социально-правовое государ-ство. Опыт Российской Феде-рации	Доклад	Дискуссия на тему доклада

Модели (особенности) самостоятельной работы на очно-заочной и заоч-ной формах обучения по отдельным разделам и темам (включая задания по каждой теме)

№ п/п	Название темы	Задание для самостоя-тельной работы	Форма контроля пре-подавателем
1	Развитие «Теории государства и права» как науки и дисци-плины (модуля): история и со-временность	Составить библиографию научных публикаций дорево-люционного периода, совет-ского и современного этапов	Обсуждение на практиче-ском занятии по вопросу истории и методологии юридической науки

		развития отечественного правоведения (по материалам историко-правовых журналов и интернет-ресурсам)	
2	Теоретико-методологический статус научной дисциплины (модуля): предмет, структура, функции, методы.	Подготовить доклад с изложением основных точек зрения по данной теме	Обсуждение доклада на практическом занятии
3	Междисциплинарные связи теории государства в системе юридических и социальных наук	Подготовка сообщения и дискуссия в форме «круглого стола»	Участие в дискуссии на практическом занятии; оценка активности участия и результатов дискуссии по балльно-рейтинговой-системе (актуальность и полнота раскрытия темы)
4	Сущность, социальное назначение современного демократического государства	Письменная работа	Обсуждение на практическом занятии тезисов выступлений
5	Формы государства	Подготовить рефераты по теме: 1. «Форма государства дореволюционной России». 2. «Форма государства советской России». 3. «Форма государства постсоветской России».	Обсуждение на практическом занятии тезисов сообщений
6	Механизм государства	Подготовить рефераты по теме: 1. «Законодательные органы: понятие и система». 2. «Исполнительные органы: понятие и система». 3. «Судебные органы: понятие и система».	Обсуждение на практическом занятии тезисов сообщений
7	Государство в политической системе общества	Письменная работа	Проверка письменных работ
8	Право в системе социально-нормативного регулирования	Подготовка доклада на тему «Моральность права;	Обсуждение доклада на практическом занятии
9	Правотворчество и законотворчество: общее и особенное в юридических процессах	Подготовка письменной работы	Проверка письменных работ; оценка результатов по балльно-рейтинговой системе
10	Система права: публичное и частное право	Обзор публикаций и подготовка сообщения для выступления на практическом занятии	Дискуссия и обсуждение на практическом занятии
11	Понятие и классификация юридических фактов	Письменная работа	Проверка письменных работ
12	Правоприменительные акты: понятие и классификация	Письменная работа	Устный опрос
13	Толкование права	Устные сообщения на практическом занятии	Обсуждение на практическом занятии

14	Юридическая ответственность	Письменная работа	Обсуждение устных сообщений на тему доклада
15	Правовые системы современности	Письменная работа	Устный опрос
16	Права человека	Доклад на тему «Международно-правовое регулирование в области прав человека и гражданина»	Дискуссия на практическом занятии по теме доклада
17	Социально-правовое государство. Опыт Российской Федерации	Доклад	Дискуссия на тему доклада

Планы для самостоятельной работы обучающихся

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права

1. Ознакомиться с учебной литературой и нормативными материалами по теме № 1 в соответствии с заданиями для подготовки к лекции и заданиями для подготовки к практическому занятию.
2. Выполнить задания для подготовки к лекции и практическому занятию по теме № 1.
3. Подготовить глоссарий основных категорий по теме № 1.

Тема 2. Происхождение государства и права

1. Ознакомиться с учебной литературой и нормативными материалами по теме № 2 в соответствии с заданиями для подготовки к лекции и заданиями для подготовки к практическому занятию.
2. Выполнить задания для подготовки к лекции и практическому занятию по теме № 2.
3. Подготовить эссе, посвященное теориям происхождения права и государства.

Тема 3. Основные подходы к правопониманию: понятие и характеристика

1. Ознакомиться с учебной литературой и нормативными материалами по теме № 3 в соответствии с заданиями для подготовки к лекции и заданиями для подготовки к практическому занятию.
2. Выполнить задания для подготовки к лекции и практическому занятию по теме № 3.
3. Подготовить глоссарий основных категорий по теме № 3.

Тема 4. Право в системе социально-нормативного регулирования

1. Ознакомиться с учебной литературой и нормативными материалами по теме № 4 в соответствии с заданиями для подготовки к лекции и заданиями для подготовки к практическому занятию.
2. Выполнить задания для подготовки к лекции и практическому занятию по теме № 4.

3. Подготовить глоссарий основных категорий по теме № 4.
4. Подготовить эссе на тему, посвященную соотношению права и морали.

Тема 5. Понятие и виды форм (источников) права

1. Ознакомиться с учебной литературой и нормативными материалами по теме № 5 в соответствии с заданиями для подготовки к лекции и заданиями для подготовки к практическому занятию.
2. Выполнить задания для подготовки к лекции и практическому занятию по теме № 5.
3. Подготовить глоссарий основных категорий по теме № 5.

Тема 6. Нормы права

1. Ознакомиться с учебной литературой и нормативными материалами по теме № 6 в соответствии с заданиями для подготовки к лекции и заданиями для подготовки к практическому занятию.
2. Выполнить задания для подготовки к лекции и практическому занятию по теме № 6.
3. Подготовить доклад на тему, посвященную структуре нормы права.
4. Подготовить глоссарий основных категорий по теме № 6.

Тема 7. Правотворчество и систематизация права

1. Ознакомиться с учебной литературой и нормативными материалами по теме № 7 в соответствии с заданиями для подготовки к лекции и заданиями для подготовки к практическому занятию.
2. Выполнить задания для подготовки к лекции и практическому занятию по теме № 7.
3. Подготовить глоссарий основных категорий по теме № 7.

Тема 8. Юридическая техника

1. Ознакомиться с учебной литературой и нормативными материалами по теме № 8 в соответствии с заданиями для подготовки к лекции и заданиями для подготовки к практическому занятию.
2. Выполнить задания для подготовки к лекции и практическому занятию по теме № 8.
3. Подготовить глоссарий основных категорий по теме № 8.
4. Подготовить проект юридического документа.

Тема 9. Система права и система законодательства

1. Ознакомиться с учебной литературой и нормативными материалами по теме № 9 в соответствии с заданиями для подготовки к лекции и заданиями для подготовки к практическому занятию.
2. Выполнить задания для подготовки к лекции и практическому занятию по теме № 9.

3. Подготовить эссе на тему, посвященную правовой системе Российской Федерации.
4. Подготовить глоссарий основных категорий по теме № 9.

Тема 10. Правовые отношения

1. Ознакомиться с учебной литературой и нормативными материалами по теме № 10 в соответствии с заданиями для подготовки к лекции и заданиями для подготовки к практическому занятию.
2. Выполнить задания для подготовки к лекции и практическому занятию по теме № 10.
3. Подготовить глоссарий основных категорий по теме № 10.

Тема 11. Реализация права. Пробелы и коллизии в праве

1. Ознакомиться с учебной литературой и нормативными материалами по теме № 11 в соответствии с заданиями для подготовки к лекции и заданиями для подготовки к практическому занятию.
2. Выполнить задания для подготовки к лекции и практическому занятию по теме № 11.
3. Подготовить эссе на тему, посвященную формам реализации права.
4. Подготовить глоссарий основных категорий по теме № 11.

Тема 12. Толкование права

1. Ознакомиться с учебной литературой и нормативными материалами по теме № 12 в соответствии с заданиями для подготовки к лекции и заданиями для подготовки к практическому занятию.
2. Выполнить задания для подготовки к лекции и практическому занятию по теме № 12.
3. Подготовить эссе на тему, посвященную юридической технике толкования права.

Тема 13. Механизм правового регулирования

1. Ознакомиться с учебной литературой и нормативными материалами по теме № 13 в соответствии с заданиями для подготовки к лекции и заданиями для подготовки к практическому занятию.
2. Выполнить задания для подготовки к лекции и практическому занятию по теме № 13.
3. Подготовить глоссарий основных категорий по теме № 13.

Тема 14. Правовое сознание и правовая культура

1. Ознакомиться с учебной литературой и нормативными материалами по теме № 14 в соответствии с заданиями для подготовки к лекции и заданиями для подготовки к практическому занятию.
2. Выполнить задания для подготовки к лекции и практическому занятию по теме № 14.

3. Подготовить глоссарий основных категорий по теме № 14.

Тема 15. Правомерное поведение и правонарушение

1. Ознакомиться с учебной литературой и нормативными материалами по теме № 15 в соответствии с заданиями для подготовки к лекции и заданиями для подготовки к практическому занятию.
2. Выполнить задания для подготовки к лекции и практическому занятию по теме № 15.
3. Подготовить глоссарий основных категорий по теме № 15.

Тема 16. Юридическая ответственность

1. Ознакомиться с учебной литературой и нормативными материалами по теме № 16 в соответствии с заданиями для подготовки к лекции и заданиями для подготовки к практическому занятию.
2. Выполнить задания для подготовки к лекции и практическому занятию по теме № 16.
3. Подготовить эссе на тему, посвященную особенностям юридической ответственности.

Тема 17. Законность и правопорядок

1. Ознакомиться с учебной литературой и нормативными материалами по теме № 17 в соответствии с заданиями для подготовки к лекции и заданиями для подготовки к практическому занятию.
2. Выполнить задания для подготовки к лекции и практическому занятию по теме № 17.
3. Подготовить глоссарий основных категорий по теме № 17.

Тема 18. Права человека

1. Ознакомиться с учебной литературой и нормативными материалами по теме № 18 в соответствии с заданиями для подготовки к лекции и заданиями для подготовки к практическому занятию.
2. Выполнить задания для подготовки к лекции и практическому занятию по теме № 18.
3. Подготовить глоссарий основных категорий по теме № 18.
4. Подготовить эссе на тему, посвященную механизмам защиты прав человека.

Тема 19. Правовые системы современности

1. Ознакомиться с учебной литературой и нормативными материалами по теме № 19 в соответствии с заданиями для подготовки к лекции и заданиями для подготовки к практическому занятию.
2. Выполнить задания для подготовки к лекции и практическому занятию по теме № 19.
3. Подготовить глоссарий основных категорий по теме № 19.

Тема 20. Понятие и функции государства

1. Ознакомиться с учебной литературой и нормативными материалами по теме № 21 в соответствии с заданиями для подготовки к лекции и заданиями для подготовки к практическому занятию.
2. Выполнить задания для подготовки к лекции и практическому занятию по теме № 21.
3. Подготовить глоссарий основных категорий по теме № 21.
4. Подготовить эссе на тему, посвященную формам осуществления государственных функций.

Тема 21. Форма государства

1. Ознакомиться с учебной литературой и нормативными материалами по теме № 22 в соответствии с заданиями для подготовки к лекции и заданиями для подготовки к практическому занятию.
2. Выполнить задания для подготовки к лекции и практическому занятию по теме № 22.
3. Подготовить глоссарий основных категорий по теме № 22.

Тема 22. Механизм государства

1. Ознакомиться с учебной литературой и нормативными материалами по теме № 23 в соответствии с заданиями для подготовки к лекции и заданиями для подготовки к практическому занятию.
2. Выполнить задания для подготовки к лекции и практическому занятию по теме № 23.
3. Подготовить глоссарий основных категорий по теме № 23.

Тема 23. Государство в политической системе общества

1. Ознакомиться с учебной литературой и нормативными материалами по теме № 24 в соответствии с заданиями для подготовки к лекции и заданиями для подготовки к практическому занятию.
2. Выполнить задания для подготовки к лекции и практическому занятию по теме № 24.
3. Подготовить глоссарий основных категорий по теме № 24.

Тема 24. Правовое государство. Социальное государство

1. Ознакомиться с учебной литературой и нормативными материалами по теме № 25 в соответствии с заданиями для подготовки к лекции и заданиями для подготовки к практическому занятию.
2. Выполнить задания для подготовки к лекции и практическому занятию по теме № 25.
3. Подготовить глоссарий основных категорий по теме № 25.

Дополнительные темы для самостоятельного изучения:

В целях более глубокого и качественного освоения дисциплины (модуля), формирования и закрепления необходимых компетенций в настоящем разделе представлены дополнительные темы по теории государства и права.

Список тем:

1. Предмет теории государства и права.
2. Современные подходы в исследовании государства и права.
3. Основные подходы к правопониманию: понятие и характеристика.
4. Исторические типы права.
5. Право в системе социально-нормативной регуляции.
6. Источники права и формы права.
7. Нормы права.
8. Правоотношения.
9. Юридические факты.
10. Реализация права.
11. Применение права.
12. Толкование права.
13. Правонарушение.
14. Юридическая ответственность.
15. Принципы права: понятия и классификация.
16. Правовые традиции: рецепция и преемственность развития.
17. Социальные нормы.
18. Понятие и функции государства.
19. Исторические типы государств.
20. Традиционное государство.
21. Современное государство.
22. Форма правления.
23. Форма государственного устройства.
24. Форма политического режима.
25. Правовое государство: понятие и функции.
26. Социальное государство: понятие и функции.
27. Конституционно-демократическое государство.
28. Либеральное государство: понятие и функции.
29. Кризис современного государства.
30. Государство в условиях глобализации

II. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В целях оценки качества освоения дисциплины (модуля) «Теория государства и права» используются следующие типы оценочных средств, предусмотренные в настоящей Рабочей программе и Оценочных материалах для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся:

– контрольные вопросы и примерные задания для самостоятельных работ обучающихся;

- вопросы к зачету и экзамену;
- вопросы для письменного или компьютерного тестирования;
- вопросы для быстрого письменного или устного опроса;
- темы эссе (рефератов, докладов);
- темы курсовых работ;
- темы для выполнения контрольных работ.

Темы контрольных работ, эссе и рефератов

1. Понятие и признаки государства.
2. Государственный суверенитет: история идей и современность.
3. Различные теории государственного суверенитета и их применение в государственно-правовой практике.
4. Государство переходного периода: сущность, противоречия, трансформация.
5. Форма государства: понятие и элементы.
6. Светское, клерикальное, теократическое и атеистическое государство: основные характеристики.
7. Право и свобода. Проблема принуждения в праве.
8. Эффективность права: подходы, показатели, проблемы, пути разрешения.
9. Правосознание: понятие, структура, функции.
10. Романо-германская правовая семья: особенности, генезис, структура, источники.
11. Англо-саксонская правовая семья: особенности, генезис, структура, источники.
12. Сравнительный анализ правовых современного мира.
13. Правообразование и правотворчество: общее, особенное.
14. Источник права: подходы к понятию и его признаки.
15. Правовой обычай с позиций различных школ правопонимания.
16. Правовой прецедент как источник права: понятие, признаки, виды.
17. Толкование права как необходимый вид юридической деятельности: понятие, необходимость и значение.
18. Ретроспективная и проспективная (позитивная) юридическая ответственность: подходы и проблемы.
19. Государство и общество: проблема относительной самостоятельности.
20. Сущность государства: основные подходы.
21. Государственная власть как особый вид социальной власти: свойства, происхождение, легитимность и легальность.
22. Современные теории государственногенеза: потестарная, кризисная, специализации.
23. Технологический генезис государственности: доиндустриальное, индустриальное, постиндустриальное государство: сущность, функции, перспективы.

24. Федерация и конфедерация: общее и особенное. Происхождение и генезис конфедераций: история и теория.
25. Базовые принципы правового государства: российские и зарубежные теории.
26. Правовое государство и гражданское общество в России: формирование, проблемы, пути разрешения.
27. Социальное государство: сущность, функции, характерные черты, виды, противоречия.
28. Государственная идеология: цели и функции, виды, значение в формировании и функционировании государства.
29. Эффективность права: подходы, показатели, проблемы, пути разрешения.
30. Проблема интегративного правопонимания в современной юриспруденции.
31. Проблема деления права на частное и публичное: причины, критерии, подходы, значение.
32. Систематизация права в романо-германском и англо-американском праве.
33. Судебное правотворчество: причины, формы, достоинства и недостатки.
34. Правовой прецедент и закон в англо-американском и романо-германском праве.
35. Место правовых отношений в механизме правового регулирования.
36. Правосубъектность различных категорий физических лиц.
37. Правосубъектность юридических лиц, органов государства, государств и международных организаций.
38. Функции государства.
39. Функции права.
40. Правонарушения: понятие, виды, состав.
41. Законность и правопорядок.
42. Юридические факты: понятие и виды.
43. Коллизии в праве: понятие и виды.
44. Пробелы в праве: понятие и виды.
45. Законотворческий процесс в РФ: понятие, особенности, стадии.

Темы курсовых работ

1. Теория государства и права как научная и дисциплина (модуль).
2. Правопонимание: понятие и виды.
3. Типы правопонимания и юридическая наука.
4. Историческая школа права.
5. Происхождение государства: современные подходы и концепции.
6. Происхождение права: современные подходы и концепции.
7. Объективное право и субъективное право.
8. Позитивное право и реальное право.

9. Публичное право: понятие, предмет, метод, система.
10. Частное право: понятие, предмет, метод, система.
11. Государственная власть: понятие и виды.
12. Легальность и легитимность государственной власти.
13. Законодательная власть: понятие, функции и система.
14. Исполнительная власть: понятие, функции и система.
15. Судебная власть: понятие, функции и система.
16. Понятие государства.
17. Основные подходы к правопониманию: понятие и характеристика.
18. Государство и право переходного периода.
19. Социальные нормы: понятие и система.
20. Правовой институт: понятие и структура.
21. Традиционное право: предмет, метод, структура.
22. Современные правовые системы.
23. Право в условиях глобализации.
24. Государство в условиях глобализации.
25. Гражданское общество и государство.
26. Будущее государства и права: проблемы и перспективы.
27. Теория государства и права в системе юридических наук
28. Теория государства и права в системе социальных наук.
29. Отечественная теория государства и права: история и современное состояние развития научной дисциплины (модуля).
30. Развитие концепции прав и свобод человека и гражданина

Вопросы для подготовки к зачету и экзамену

1. Предмет и функции теории государства и права.
2. Место теории государства и права в системе общественных и юридических наук.
3. Методология теории государства и права.
4. Теории происхождения права.
5. Теории происхождения государства.
6. Власть и социальные нормы первобытного общества.
7. Предпосылки и особенности возникновения государства.
8. Предпосылки и особенности возникновения права.
9. Власть и ее виды. Государственная власть.
10. Понятие государства.
11. Сущность и социальное назначение государства.
12. Понятие тип государства. Историческая типология.
13. Формационный подход.
14. Цивилизационный подход.
15. Понятие форма государства.
16. Форма правления: понятие и классификация.
17. Монархическая форма правления.

18. Республиканская форма правления.
19. Форма государственного устройства: понятие и классификация.
20. Унитарное государство.
21. Федеративное государство.
22. Понятие региональное государство.
23. Межгосударственные объединения: понятие и виды.
24. Политический режим: понятие и классификация.
25. Демократический режим.
26. Авторитарный режим.
27. Тоталитарный режим.
28. Функции государства: понятие и классификация.
29. Формы и методы реализации функций государства.
30. Законодательная власть: понятие, структура и компетенция.
31. Исполнительная власть: понятие, структура и компетенция.
32. Судебная власть: понятие структура и система.
33. Политическая система общества: понятие и структура.
34. Государство в политической системе общества.
35. Глобализация и государство.
36. Социальные нормы: понятие и классификация.
37. Социальные и технические нормы. Юрико-технические нормы.
38. Право в системе социальных норм.
39. Основные подходы к правопониманию: понятие и характеристика.
40. Сущность и социальное назначение права.
41. Понятие тип права. Историческая типология.
42. Функции права: понятие и классификация.
43. Концепции понимания права: исторические версии.
44. Правопонимание и теория государства и права.
45. Основные концепции современного правопонимания.
46. Источник (форма) права: понятие и классификация.
47. Норма права: понятие, структура и классификация.
48. Система права: понятие и основные элементы.
49. Система законодательства и систематизация законодательства.
50. Нормативно-правовой акт: понятие и виды. Изложение норм права в статьях нормативно-правовых актов.
51. Отрасль права. Предмет и метод правового регулирования как критерии деления права на отрасли.
52. Правовой институт.
53. Материальное и процессуальное право.
54. Публичное и частное право.
55. Национальное и международное право.
56. Правотворчество: понятие, принципы и стадии.
57. Понятие юридической техники.
58. Правовые аксиомы и юридические фикции. Правовые презумпции и преюдиции.

59. Правоотношение: понятие, содержание, виды
60. Юридические факты: понятие и виды.
61. Реализация права: понятие и формы.
62. Применение права: понятие, субъекты, виды.
63. Акты применения права.
64. Пробелы в праве и способы их восполнения.
65. Правовые коллизии и способы их разрешения.
66. Толкование права: понятие, способы, виды. Акты толкования права.
67. Понятие правомерного поведения.
68. Правонарушение: понятие, виды, юридический состав.
69. Юридическая ответственность: понятие, виды, основания юридической ответственности.
70. Правосознание и правовая культура.
71. Правовой нигилизм. Правовой идеализм.
72. Законность и правопорядок.
73. Правовая система: понятие и виды.
74. Романо-германская правовая система: исторические основания, признаки и структура.
75. Англо-саксонская правовая система: исторические основания, признаки и структура.
76. Религиозно-правовые системы: понятие и виды.
77. Системы (обычного) традиционного права: история и современность.
78. Механизм правового регулирования.
79. Действие нормативно-правовых актов.
80. Порядок опубликования и вступления в юридическую силу нормативных актов.
81. Права человека.
82. Теория правового государства.
83. Социальное государство: понятие и функции.
84. Модели социального государства: история и современность.
85. Проблемы обеспечения государственного суверенитета в условиях глобализации.
86. Развитие концепции прав и свобод человека: исторические версии и современные подходы.
87. Основные тенденции развития государства.
88. Основные тенденции развития права.
89. Общество и государство: цензовое государство, кастовое государство, сословное государство, классовое государство.
90. Гражданское общество и государство.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

Режим доступа: [Инструкции по доступу к подписным электронным ресурсам и ресурсам локального доступа](#)

1. Лазарев В. В. Теория государства и права : учебник для вузов / В. В. Лазарев, С. В. Липень. – 5-е изд., испр. и доп. – М, 2022. – 521 с. – ISBN 978-5-534-06539-8. – URL: <https://urait.ru/bcode/488631> (дата обращения: 20.04.2025)
2. Радько Т. Н. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Т. Н. Радько, В. В. Лазарев, Л. А. Морозова. – М., 2018. – 568 с. – ISBN 978-5-392-26391-2 – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/1978> (дата обращения: 20.04.2025)
3. Радько Т. Н. Проблемы теории государства и права : учебник. – М., 2015. – 600 с. – ISBN 978-5-392-17894-0. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/28029> (дата обращения: 20.04.2025)
4. Теория государства и права : учебник / У. Э. Батлер, З. Ш. Гафуров [и др.]; ред. О. В. Мартышин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2016. – 432 с. – ISBN 978-5-392-21134-0. – URL: https://megapro.msal.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=54958&idb=0 (дата обращения: 20.04.2025)

Дополнительная литература:

1. Барзилова И.С. Понятие и юридическая природа правовых режимов // LexRussica. – 2013. – №11. – URL: [документ в СПС КонсультантПлюс](#) (дата обращения: 20.04.2025)
2. Веденеев Ю.А. Правовая реальность: онтология и эпистемология // LexRussica. – 2015. – №5. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=24222837> (дата обращения: 20.04.2025)
3. Витрук, Н. В. Общая теория юридической ответственности : монография / Н. В. Витрук. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2020. – 432 с. – ISBN 978-5-91768-033-0. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1052953> (дата обращения: 20.04.2025)
4. Джессоп Б. Государство: прошлое, настоящее и будущее / пер. с англ. С. Моисеева; под науч. ред. Д. Карасева. – Издательский дом «Дело» РАНХиГС. 2019. – 504 с.
5. Дюги Л. Социальное право, индивидуальное право и преобразование государства. – М., 1909. – URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01003757704> (дата обращения: 20.04.2025)
6. Завьялов Ю.С. Феноменология и познание права / Ю.С. Завьялов, И.В. Галкин // Государство и право. – 2015. – №2. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=23133922> (дата обращения: 20.04.2025)
7. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права : учебное пособие.

- 4-е изд. – М., 2015. – ISBN 978-5-392-15367-1. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/27640> (дата обращения: 20.04.2025)
8. Кашанина Т.В. Структура права. – М., 2016. – ISBN 978-5-392-09397-7. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/9323> (дата обращения: 20.04.2025)
9. Кашанина Т.В. Юридическая техника. – М., 2015. – ISBN 978-5-91768-194-8. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/491346> (дата обращения: 20.04.2025)
10. Коновалов А. В. Принципы права / Коновалов А.В. – М. : Юр.Норма, 2022. – 792 с. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1816288> (дата обращения: 20.04.2025)
11. Марченко М. Государство и право в условиях глобализации. – М., 2015. – ISBN 978-5-392-16285-7. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/28107> (дата обращения: 20.04.2025)
12. Марченко М. Н. Источники права : учебное пособие. – 2-е изд., перераб. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. – 672 с. – ISBN 978-5-91768-467-3. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1240759> (дата обращения: 20.04.2025)
13. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. – М., 2015. – ISBN 978-5-392-17430-0. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/7032> (дата обращения: 20.04.2025)
14. Марченко М.Н. Теория государства и права : учебник. – 2-е изд. – М., 2017. – 640 с. – ISBN 978-5-392-24076-0. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/28453> (дата обращения: 20.04.2025)
15. Матузов Н. И. Теория государства и права: учебник / Н. И. Матузов, А. В. Малько. - 5-е изд. – М., 2022. - 528 с. - ISBN 978-5-85006-370-2. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1964112> (дата обращения: 20.04.2025)
16. Морозова, Л. А. Теория государства и права : учебник / Л. А. Морозова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М., 2021. – 464 с. – ISBN 978-5-91768-844-2. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1222947> (дата обращения: 20.04.2025)
17. Нерсисянц, В. С. Философия права. – М., 2020. – 256 с. – ISBN 978-5-91768-250-1. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1084959> (дата обращения: 20.04.2025)
18. Перевалов, В. Д. Правовая доктрина: проблемы формирования и реализации : монография. – М., 2022. – 168 с. – DOI 10.12737/1839406. – ISBN 978-5-00156-206-1. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1839406> (дата обращения: 20.04.2025)
19. Права человека : учебник / отв. ред. Е.А. Лукашева. – 3-е изд., перераб. – М., 2022. – 512 с. – ISBN 978-5-91768-578-6. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1818483> (дата обращения: 20.04.2025)
20. Радько Т.Н. Теория государства и права : учебник – М., 2015. – 496 с. – ISBN: 978-5-392-15460-9. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/1154> (дата обращения: 20.04.2025)
21. Радько Т.Н. Теория функций права : монография. – М., 2014. – 272 с. – ISBN 978-5-392-13486-1. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/26457> (дата обращения: 20.04.2025)

22. Рейснер М. Государство и верующая личность. – М., 1905. – URL: <https://www.prilib.ru/item/330188> (дата обращения: 20.04.2025)
23. Саидов В.М. Сравнительное правоведение. – ISBN 978-5-468-00066-3. – М., 2007. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/143829> (дата обращения: 20.04.2025)
24. Синюков В. Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию : монография. – 2-е изд., доп. – М., 2021. – 672 с. – ISBN 978-5-91768-079-8. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1240964> (дата обращения: 20.04.2025)
25. Система права. история, современность, перспективы : монография / Т. Н. Радько, Д. М. Азми, А. А. Головина [и др.] ; под ред. Т. Н. Радько. – М., 2018. – 256 с. – ISBN 978-5-6047980-3-4 – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/38514> (дата обращения: 20.04.2025)
26. Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. – М., 1916. – URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01004221566> (дата обращения: 24.05.2024)
27. Филин А. Ю. Экономический суверенитет: факторы развития государства в условиях деглобализации : монография / А.Ю. Филин, О.В. Танимов. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 251 с.
28. Филин А. Ю. Современное государство: подходы к осмыслению сущности, формы и содержания : монография / А.Ю. Филин. — Москва : ИНФРА-М, 2025. — 174 с.
29. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Т. I-II. – М., 1995. – URL: https://megapro.msal.ru:443/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=44835&idb=0 (Т. 1) (дата обращения: 20.04.2025)
https://megapro.msal.ru:443/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=44836&idb=0 (Т. 2) (дата обращения: 20.04.2025)
30. Шмитт К. Государство и политическая форма / пер. с нем. О. В. Кильдюшова; сост. В. В. Анашвили, О. В. Кильдюшов; Гос. ун-т Высшая школа экономики. – М.: Изд. дом Гос. ун-та Высшей школы экономики, 2010. – 272 с.
31. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. – М. АСТ. 2016. – 288 с.
32. Яценко А.С. Теория федерализма. Опыт синтетической теории права и государства. – Юрьев, 1914. – URL: https://megapro.msal.ru:443/MegaPro/UserEntry?Action=Link_FindDoc&id=58954&idb=0 (дата обращения: 20.04.2025)

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	Континент	сторонняя	http://continent-online.com ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.;
----	-----------	-----------	---

				- № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.; - № 26021711 от 20.03.2026 г. с 20.03.2026 г. по 19.03.2027 г.
2.	Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025; - № ЭР-7/2026 от 24.11.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
3.	Jus Mundi Academic Research	сторонняя	https://jusmundi.com	ООО «ИВИС», договоры: - № ЭР-4/2025 от 21.04.2025, период доступа с 23.04.2025 г. по 22.04.2026 г.; - № ЭР-1/2026 от 09.04.2026 г. с 23.04.2026 г. по 22.04.2027 г.
4.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
5.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
6.	Системы Case-book и Caselook	сторонняя	https://casebook.ru/ https://caselook.ru/	АО «ПравоТех», лицензионное соглашение №1А/2025 от 29.08.2025 г. с 01.09.2025 г. по 31.08.2026 г.

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина»: - Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно; - Дополнительное соглашение № 1 от 22.11.2024 г. (в связи с изменением типа МГЮА)

3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.; - № SU-1494/2026 от 11.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.; - № 240226/ИТ-Б-161 от 16.03.2026 г. с 18.03.2026 г. по 17.03.2027 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.; - 32515306855 от 17.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
----	-------------	-----------	---	---

2.	Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.; - № 32515306784 от 21.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.; - № 073/04/0021 от 27.02.2026 г. с 02.03.2026 г. по 01.03.2027 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.; - № 7823 от 26.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.
5.	Юстицинформ	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридинский дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.;

				- № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.; - № ЭР-2/2026 от 10.04.2026 г. с 15.04.2026 г. по 14.04.2027 г.
6.	Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.; - № ЭР-5/2025 от 24.06.2025 с 04.07.2025 г. по 03.07.2026 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	

3	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
4	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
5	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
6	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
7	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
8	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
9	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 7 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
- стул – 79 шт.,
- компьютер студенческий – 76 шт.,
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва набережная Шитова дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская дом 13

включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.